

COLETÂNEA DE ANEXOS

TEORIA DAS JANELAS QUEBRADAS

Chamada à Ação em CONDOMÍNIOS



APRESENTAÇÃO DA COLETÂNEA DE ANEXOS

Livro: *Teoria das Janelas Quebradas – Chamada à Ação em Condomínios*

A “Teoria das Janelas Quebradas” nos ensina um princípio simples, porém implacável: pequenos sinais de abandono, se não reparados, convidam à degradação sistêmica. Nos condomínios, essas “janelas” raramente são visíveis a olho nu. Elas se escondem em uma conciliação bancária não cruzada, um laudo de elevador vencido, um CPF exposto em grupo de WhatsApp, uma obra executada sem ART, ou uma cobrança de inadimplente que ignora a LGPD e a dignidade humana. Quando toleradas, transformam-se rapidamente em passivos judiciais, sinistros irreversíveis, multas regulatórias e desvalorização patrimonial.

Esta coletânea de Anexos foi desenvolvida como o braço prático, auditável e juridicamente defensável do livro. Seu propósito é converter o dever legal de conservação e governança em procedimentos mensuráveis, blindando síndicos, conselhos fiscais, administradoras e o patrimônio coletivo contra a *culpa in vigilando*. Cada roteiro, checklist, cláusula, modelo e matriz foi desenhado para antecipar riscos, substituir o improviso por método, a omissão por evidência técnica e a reação tardia por prevenção estruturada.

Da inspeção predial diária à governança de inteligência artificial, da proteção de dados à gestão ética de conflitos, aqui você encontrará as ferramentas para identificar e consertar as “janelas invisíveis” antes que se rachem. Utilize-os como protocolos operacionais, base para pareceres, instrumentos de auditoria interna ou guias de capacitação. A conformidade deixará de ser um custo burocrático para se tornar o alicerce de um condomínio transparente, seguro e financeiramente resiliente.

SUMÁRIO DOS ANEXOS

Anexo	Título	Finalidade Prática
A	Roteiro de Inspeção Predial (Diário a Anual)	Cronograma de manutenção preventiva, sistemas críticos, documentação mínima exigível e protocolo de ação imediata.
B	Conselho Fiscal	Checklist de conferência financeira, rastreabilidade de PIX, conciliação de recebíveis e controles contra fraudes bancárias.
C	Checklist Trabalhista	Monitoramento de e-Social e DCTFWeb, documentação de funcionários próprios e terceirizados, e obrigações previdenciárias do síndico.
D	Patrimônio, Obras e Seguros	Laudos técnicos, conformidade em contratações de obras (ART, medições, <i>as-built</i>), apólices obrigatórias/recomendadas e sinais de risco imediato.
E	Governança, LGPD e Gestão de Crises	Validação de atas, limites éticos/legais na cobrança, conformidade com a LGPD e protocolos de atuação em cenários críticos (sanitários, estruturais, financeiros, vazamentos).
F	Pilar Ambiental (ESG)	Indicadores de consumo (energia/água), gestão de resíduos, logística reversa, eficiência energética e monitoramento de payback sustentável.
G	Pilar Social e Governança	Acessibilidade (NBR 9050), inclusão, canais de ouvidoria, transparência ativa, métricas de ROI em sustentabilidade e indicadores éticos.
H	Política de Privacidade Condominial (Modelo)	Estrutura completa de política LGPD, bases legais, direitos dos titulares, prazos de retenção e notas de implementação prática.
I	Cláusulas Contratuais LGPD para Fornecedores	Minuta de proteção de dados em contratos com terceiros, checklist de verificação, direito de auditoria e sanções por vazamento.
J	Parecer do Conselho Fiscal e Fluxograma Decisório	Modelo técnico de parecer (Aprovado/Com Ressalvas/Reprovado), classificação de riscos (Leve/Média/Grave) e fluxo escalonado de notificação até via judicial.
K	Tabela de Temporalidade Documental	Prazos legais de guarda e descarte seguro para documentos previdenciários, trabalhistas, fiscais, condominiais e dados pessoais.
L	Checklist de Inspeção Rápida	Roteiro ágil mensal/trimestral para identificação de “janelas trincadas” em sistemas críticos e ações corretivas imediatas.
M	Conformidade (Síndico vs. Conselho Fiscal)	Diretrizes éticas e legais para cobrança, preservação de sigilo, tratamento de dados de inadimplentes e veto a exposições nominais.
N	Governança de IA e Automação	Checklist de compliance para módulos de inteligência artificial, auditoria algorítmica, gatilho humano (<i>human-in-the-loop</i>) e portabilidade de dados.
O	Modelos de Parecer e Checklist de Segurança	Versão resumida e auditável para o dia a dia, integrando conciliação, e-Social, contratos, seguros e LGPD em matriz de monitoramento contínuo.
P	Mentoria Técnica e Maturidade do Gestor	Contrato de mentoria, matriz de competências por níveis (1 a 4), indicadores de evolução (KPIs) e instituições de referência nacionais e internacionais.
Q	Código de Ética e	Padrões fiduciários, transparência, equidade, gestão de

	Conduta do Gestor (2026)	conflitos de interesse, combate à corrupção, canal de denúncias e regime progressivo de sanções.
R	Estudo de Caso: A “Surpresa” da ANPD	Aplicação prática da matriz de contingências em atuação regulatória, demonstrando segregação de fundos, resiliência financeira e plano de recomposição.

NOTA DE USO

Esta coletânea não é um arquivo de formalidades, mas um **kit de sobrevivência institucional**. Para extrair seu máximo valor:

1. **Integre os checklists à rotina:** preencha conforme a periodicidade indicada e archive em ambiente seguro (físico + digital criptografado).
2. **Documente divergências:** itens marcados como **X** ou **Δ** exigem justificativa formal, prazo de saneamento e registro em ata para afastar responsabilidade solidária.
3. **Escalone com proporcionalidade:** utilize o fluxograma do Anexo J para evitar tanto a omissão quanto o ativismo judicial desnecessário.
4. **Revise anualmente:** atualize os modelos conforme mudanças na legislação, jurisprudência e orientação da ANPD/Receita Federal.

Consertar as janelas não é burocracia. É **manutenção preventiva da governança**. Cada anexo aqui contido é um passo na direção de um condomínio que não apenas sobrevive a crises, mas as antecipa, as documenta e as transforma em evidência de gestão competente.

ANEXO A

ROTEIRO DE INSPEÇÃO PREDIAL (DIÁRIO A ANUAL)

Propósito e Conexão com a Teoria

Este roteiro transforma a manutenção preventiva em um sistema de detecção precoce de *janelas quebradas invisíveis*. Cada inspeção programada evita que pequenas trincas, vazamentos, falhas elétricas ou desgastes estruturais se tornem passivos irreversíveis, multas, sinistros ou desvalorização patrimonial. O preenchimento disciplinado substitui o imprevisto por método, a omissão por evidência técnica e a reação por prevenção.

Instruções de Uso

Periodicidade: Siga a coluna Frequência rigorosamente. Itens atrasados devem ser justificados em ata do Conselho Fiscal.

Preenchimento: Marque ✓ (Conforme), ✗ (Não Conforme) ou △□ (Em ajuste). Sempre registre observações técnicas e prazos de correção.

Responsáveis: Síndico (coordenação), Zelador/Equipe (execução), Conselho Fiscal (validação mensal/trimestral).

Documentação: Todo item ✗ ou △□ exige: notificação formal, ART/laudo (se aplicável), registro fotográfico e prazo de saneamento.

Arquivamento: Mantenha por 10 anos (físico + digital criptografado), conforme prazos prescricionais civis e LGPD.

Plano de Rotina e Conformidade Condominial

Período	Sistema / Local	Atividade / Item de Conferência	Frequência	Documento / Conformidade e Exigida	Status (✓/✗/△□)	Observações / Ação Imediata
DIÁRIO	Portaria / Segurança	Portões automáticos, cancelas, câmeras, interfones	Diário	Checklist diário, teste funcional, registro de ocorrência		
DIÁRIO	Escadas / Circulação	Limpeza, iluminação, portas corta-fogo (fechamento)	Diário	Livro de ocorrências, vistoria visual		
DIÁRIO	Elevadores	Funcionamento, ruídos, botão de emergência, iluminação da cabine	Diário	Registro de ocorrências, comunicação imediata à empresa		Interditar se risco iminente. Acionar ART.
SEMANAL	Piscina / Lazer	pH, cloro, limpeza de bordas, grade de drenagem	Semanal	Laudo de qualidade da água, checklist técnico		
SEMANAL	Grupo Gerador	Nível de óleo, ventilação, bateria selada, teste sem carga	Semanal	Checklist, registro de teste, ART se manutenção		

		(5 min)		corretiva		
SEMANA L	Playgroun nd / Áreas Verdes	Parafusos, ferrugem, peças quebradas, poda, pragas	Semana l	Checklist visual, registro fotográfico		Isolar área se risco de queda/ferim ento.
QUINZEN AL	Instalaçõ es Hidrául icas	Ralos, grelhas, calhas, águas pluviais, bombas (rodízio)	Quinze nal	Checklist, registro de desobstrução		
MENSAL	Conselh o Fiscal / Síndico	Conciliação bancária, inadimplência, previsão orçamentária, reuniões	Mensal	Balancete, extrato, ata de reunião do CF		
MENSAL	Elevador es / Bombeir os	Vistoria empresa especializada, mangueiras esticadas/dobrad as, extintores (lacre/validade)	Mensal	Contrato ativo, certificado INMETRO/A VCB		
BIMESTR AL	Contrato s / Ferrame ntas	Revisão de vigência, condições de EPIs, teste bomba incêndio, fusíveis	Bimestr al	Checklist de contratos, registro de teste		
TRIMEST RAL	Esgoto / Água Pluvial	Caixas de passagem, lubrificação portas corta- fogo, dobragem mangueiras	Trimest ral	Checklist, registro de manutenção		
SEMESTR AL	Caixas d'Água / Tubulaç ões	Limpeza por empresa especializada, acionar registros não usados, testar barrilete	Semestr al	Laudo de potabilidade, ART da limpeza		
ANUAL	Estrutur al / Elétrico / Gás	Vistoria telhado, inspeção gás, laudo elétrico (termografia), para-raios (aterramento)	Anual	ART, laudo técnico, AVCB renovado, seguro vigente		Interditar se risco comprova do. Convocar AGE.
OCASION AL	Emergên cia / Sinistros	Clarificação/deca ntação piscina, nível óleo elevador, inspeção elétrica pós-panne	Sob demand a	Laudo emergencial, registro fotográfico, ART		Comunicar seguradora em ≤ 7 dias.

Fontes: Normas técnicas da ABNT (NBR 5674 – manutenção, NBR 16280 – reformas, NBR 9050 – acessibilidade); Regulamentações de segurança contra incêndio (AVCB, INMETRO); Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) aplicada a registros e ocorrências; Boas práticas de governança e compliance em condomínios

1. Abrangência temporal: O plano cobre desde tarefas diárias (portaria, escadas, elevadores) até inspeções anuais (estrutural, elétrico, gás), criando um ciclo contínuo de manutenção.

2. Integração documental: Cada atividade exige registros formais (checklists, laudos, ARTs, atas), fortalecendo a transparência e a responsabilidade técnica.
3. Gestão de riscos: Há protocolos claros para situações críticas (interdição imediata, isolamento de áreas, comunicação à seguradora), o que reduz vulnerabilidades.
4. Governança financeira e administrativa: A conciliação bancária e reuniões mensais do Conselho Fiscal reforçam a disciplina orçamentária e a prestação de contas.
5. Pontos fortes: Clareza na periodicidade, exigência de conformidade técnica e previsibilidade das ações.
6. Desafios: A efetividade depende da execução rigorosa, da atualização constante dos documentos e da adesão coletiva dos condôminos.

Síntese: Trata-se de um modelo robusto de compliance condominial, que alia manutenção preventiva, segurança jurídica e governança transparente.

SISTEMAS CRÍTICOS E DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA EXIGÍVEL

Matriz de Documentação e Conformidade Condominial

Sistema	Documentação Obrigatória	Prazo de Validade / Periodicidade	Responsável pela Guarda
Elevadores	Contrato de manutenção, certificado INMETRO, laudo anual com ART	Mensal (preventiva) / Anual (laudo)	Síndico / Administradora
Combate a Incêndio	AVCB/CLCB, recarga extintores, teste hidrantes, laudo SPDA	Anual (vistoria) / Mensal (checagem)	Empresa especializada / Síndico
Instalações de Gás	Laudo de estanqueidade, ART, plano de emergência	Semestral (inspeção) / Anual (teste)	Engenheiro Mecânico/CREA
Estrutura / Fachada	Laudo de inspeção predial, registro fotográfico, cronograma	Quinquenal (laudo) / Anual (vistoria visual)	Engenheiro Civil/CREA
Elétrica / Para-raios	Laudo de inspeção elétrica, aterramento, quadro organizado	Anual (termografia/laudo)	Engenheiro Eletricista/CREA
Hidráulico / Reservatórios	Laudo de potabilidade, ART limpeza, controle de rodízio	Semestral (limpeza) / Anual (manutenção)	Empresa especializada / Síndico
Seguros	Apólice	Anual (renovação) /	Síndico /

Obrigatórios	incêndio, RC, D&O, comprovante de pagamento	Trimestral (conferência)	Corretora
LGPD / Dados	Política de privacidade, logs de acesso, contratos com cláusulas	Contínuo	DPO / Administradora / CF

Fontes: Elaboração pelo autor, baseadas nas Normas técnicas da ABNT (NBR 5674 – manutenção, NBR 16280 – reformas, NBR 5419 – pára-raios, NBR 9050 – acessibilidade); Regulamentações estaduais e municipais de segurança contra incêndio (AVCB/CLCB); Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); Código Civil e legislação aplicável à administração condominial; Boas práticas de compliance e auditoria em gestão coletiva

FLUXO DE AÇÃO PARA NÃO CONFORMIDADES (✕ ou △□)

Registro: Preencher campo Observações/Ação com data, responsável e prazo (máx. 15 dias para itens críticos).

Notificação: Comunicar síndico/administradora por escrito ou e-mail com AR.

Validação Técnica: Exigir ART, laudo ou 3 orçamentos para intervenções.

Parecer do Conselho: Se não sanado no prazo, emitir Aprovado com Ressalvas ou Reprovado no balancete.

Escalonamento: Convocar AGE ou acionar judicialmente se houver risco iminente à vida/patrimônio.

VALIDAÇÃO E ASSINATURAS

Responsável	Nome	CPF	Assinatura	Data
-------------	------	-----	------------	------

Síndico / Gestor

Zelador / Técnico

Conselheiro Fiscal (1)

Conselheiro Fiscal (2)

ANEXO B

CONSELHO FISCAL

A gestão financeira de condomínios exige controles rigorosos para garantir transparência, segurança e conformidade com boas práticas contábeis e administrativas. O quadro abaixo apresenta itens de conferência que devem ser observados em auditorias internas ou externas, especialmente em relação ao uso de PIX, conciliação de recebíveis e pagamentos a fornecedores. A adoção de tais procedimentos fortalece a governança e reduz riscos de fraudes ou inconsistências.

Checklist de Conferência Financeira em Condomínios

Item de Conferência	Procedimento	Conformidade (✓/✗)	Observações
Extratos bancários completos recebidos	Conferir se incluem todas as transações PIX, TED, DOC e boletos		
Identificação padrão em PIX recebidos	Verificar se pagamentos de cotas trazem referência da unidade (ex: "COND_APTO_101")		
Conciliação de recebíveis	Cruzar valores recebidos com cotas devidas por unidade; identificar saldos não identificados		
Pagamentos a fornecedores via PIX	Conferir se cada débito possui NF/recibo correspondente e favorecido cadastrado		
Dupla autenticação para transferências	Verificar se há política de aprovação em dois níveis para valores acima de R\$		
Chaves PIX do condomínio	Confirmar se são exclusivas e não vinculadas a contas pessoais de gestores		
Relatórios de conta pool (se aplicável)	Comparar relatórios da administradora com extratos bancários originais		
Sistema de conciliação automatizada	Verificar se o condomínio utiliza software que cruza extrato x NF x contabilidade		
Alertas de anomalias	Conferir se há relatório de exceção para pagamentos duplicados, valores fora do padrão ou favorecidos não cadastrados		

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Assaf Neto, 2019; Marion, 2018; Oliveira, 2020)

O checklist evidencia pontos críticos da gestão financeira condominial:

1. **Recebimentos:** é essencial que extratos incluam todas as transações e que os pagamentos tragam identificação clara da unidade.
2. **Conciliação:** cruzar recebíveis com cotas devidas evita saldos não identificados.
3. **Pagamentos:** cada débito deve estar vinculado a documento fiscal e favorecido cadastrado, além de contar com dupla autenticação em valores relevantes.
4. **Segurança:** chaves PIX exclusivas e relatórios comparativos com extratos originais reforçam a confiabilidade.
5. **Tecnologia:** sistemas automatizados e alertas de anomalias aumentam a eficiência e reduzem erros humanos.

Esse conjunto de práticas, quando aplicado de forma sistemática, contribui para maior transparência e confiança entre condôminos e administradores.

Pontos de Atenção para Conciliação PIX

Rastreabilidade: Com a popularização do PIX, a conciliação bancária tornou-se a principal ferramenta contra fraudes, substituindo o rastro físico dos cheques por dados digitais que exigem rigoroso cruzamento.

Padronização: Exigir que condôminos identifiquem os pagamentos PIX com padrão claro (ex: "COND_APTO_101") para evitar saldos não identificados.

Segurança: Verificar política de dupla autenticação para transferências de valores elevados e confirmar que chaves PIX do condomínio são exclusivas.

Documentação Mínima Exigível:

1. Extrato bancário completo (todas as contas do condomínio)
2. Relatório de conciliação bancária (com destaque para pendências)
3. Balancete analítico com discriminação de regime contábil
4. Relação de pagamentos via PIX com identificação do favorecido

Nota: A ausência de conciliação bancária adequada é uma das principais causas de fraudes atuais. Itens marcados como "X" exigem justificativa formal do síndico/administradora e, se não sanados, devem constar como ressalva no parecer do Conselho Fiscal.

ANEXO C

CHECLIST TRABALHISTA

Checklist Trabalhista
(Periodicidade: **Mensal**)

Responsável: **Conselho Fiscal**

A administração de condomínios envolve não apenas a gestão financeira, mas também o cumprimento rigoroso das obrigações trabalhistas e previdenciárias. O sistema e-Social e a DCTFWeb centralizam a transmissão de informações à Receita Federal, exigindo prazos e conferências específicas para garantir conformidade legal. O quadro a seguir sintetiza os principais eventos e documentos que devem ser monitorados pelo conselho fiscal e pela administração, assegurando transparência e evitando penalidades.

1 - e-Social e Obrigações Acessórias

Checklist de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias via e-Social e DCTFWeb

Evento/Documento	Código/Sistema	Prazo Limite	Conferência do Conselho	Conformidade (✓/✗)
Remuneração de empregados	e-Social (S-1200)	Até dia 15 do mês subsequente	Valor declarado bate com folha e extrato bancário	
Fechamento da folha periódica	e-Social (S-1299)	Até dia 15 do mês subsequente	Confirmar evento de fechamento (sem ele, a folha não é considerada enviada pela RFB)	
Pagamentos complementares	e-Social (S-1210)	Até dia 15 do mês subsequente	Verificar pagamentos de autônomos ou pró-labore declarados	
Desligamento de trabalhador	e-Social (S-2299)	Até dia 10 do mês subsequente	Conferir se demitidos tiveram evento enviado para liberação do FGTS	
Admissão de trabalhador	e-Social (S-2200)	Até dia 10 do mês subsequente à admissão	Verificar registro tempestivo de novos funcionários	
Tabela de rubricas	e-Social (S-	Antes do	Conferir	

	1010)	envio dos eventos periódicos	cadastro correto de verbas (hora extra, férias, adicionais, etc.)	
Apuração e Declaração de Débitos	DCTFWeb	Conforme calendário da RFB (geralmente dia 20)	Validar se os débitos gerados pelo e-Social foram declarados e quitados corretamente	

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Marion, 2018; Oliveira, 2020; Receita Federal do Brasil, 2024)

O checklist evidencia pontos-chave da rotina trabalhista e previdenciária:

1. Remuneração e fechamento da folha: devem ser enviados até o dia 15 do mês subsequente, garantindo que valores declarados coincidam com folha e extratos bancários.
2. Pagamentos complementares e desligamentos: exigem atenção especial, pois impactam diretamente FGTS e direitos trabalhistas.
3. Admissões: precisam ser registradas tempestivamente, evitando autuações por atraso.
4. Tabela de rubricas: assegura que verbas como horas extras e adicionais estejam corretamente parametrizadas.
5. DCTFWeb: consolida débitos e obrigações, devendo ser validada e quitada conforme calendário da Receita.

Esse conjunto de controles fortalece a governança condominial, reduz riscos de inconsistências e garante conformidade com a legislação vigente.

Procedimentos Complementares:

1. Solicitar e arquivar os comprovantes de transmissão (recibos com protocolo) dos eventos S-1200, S-1299 e S-1210.
2. Acessar os portais do e-Social e do DCTFWeb (via procuração eletrônica) para verificar pendências, notificações ou retornos de erro.
3. Cruzar os valores declarados no e-Social e apurados no DCTFWeb com o balancete contábil e os comprovantes de pagamento (DARF).
4. Manter arquivo digital dos comprovantes, protocolos e DARFs quitados por mínimo de 30 anos (prazo decadencial das contribuições sociais).

Atenção: GFIP e GPS estão em descontinuação progressiva. A regularidade atual é comprovada pelos recibos de transmissão do e-Social e apuração no DCTFWeb.

2. Funcionários Próprios: Documentação Mensal

A administração de condomínios demanda não apenas o cumprimento das obrigações fiscais e previdenciárias, mas também a manutenção de registros trabalhistas e de segurança. Esses documentos são fundamentais para assegurar conformidade legal, mitigar riscos de responsabilidade subsidiária e garantir condições adequadas de trabalho. O quadro a seguir sintetiza os principais documentos que devem ser conferidos periodicamente pelo conselho ou pela administradora.

Checklist de Documentos Trabalhistas e de Segurança

Documento	Finalidade	Periodicidade	Conformidade (✓/✗)
Folha de pagamento analítica	Conferir valores brutos, descontos e líquidos	Mensal	
Comprovantes de depósito salarial	Mitigar risco de responsabilidade subsidiária	Mensal	
Recibos de recolhimento de FGTS	Verificar regularidade do fundo de garantia	Mensal	
Comprovante de recolhimento de INSS (DARF/DCTFWeb)	Assegurar regularidade previdenciária	Mensal	
Controle de ponto (eletrônico ou manual)	Conferir horas extras e jornada	Mensal	
Convenção Coletiva (ou da categoria)	Verificar aplicação de reajustes e benefícios	Anual/conforme dissídio	
Comprovante de entrega de EPIs	Cumprir NR-6 e mitigar risco de acidente de trabalho	Semestral	

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Marion, 2018; Oliveira, 2020; Ministério do Trabalho e Previdência, 2024)

O checklist evidencia aspectos essenciais da gestão de pessoal e segurança:

1. **Folha de pagamento e comprovantes de depósito:** asseguram que valores brutos, descontos e líquidos estão corretos e que os empregados receberam seus salários.
2. **FGTS e INSS:** comprovantes de recolhimento mensal garantem regularidade previdenciária e trabalhista, evitando passivos futuros.
3. **Controle de ponto:** permite verificar horas extras e jornadas, reduzindo riscos de ações trabalhistas.
4. **Convenção coletiva:** deve ser observada para aplicação de reajustes e benefícios, especialmente em períodos de dissídio.
5. **EPIs:** comprovantes de entrega semestrais são exigidos pela NR-6 e reduzem riscos de acidentes de trabalho.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança condominial, assegura conformidade com a legislação e promove maior transparência na gestão de recursos humanos

3. Terceirizadas: Checklist de Blindagem

A contratação de empresas terceirizadas para serviços em condomínios exige controles específicos para mitigar riscos trabalhistas, previdenciários e de responsabilidade civil. A verificação periódica de certidões, comprovantes e cláusulas contratuais garante maior segurança jurídica e financeira, além de proteger o condomínio contra passivos inesperados. O quadro a seguir sintetiza os principais itens de conferência que devem ser observados pelo conselho fiscal e pela administração.

Checklist de Conformidade em Contratos de Terceirização

Item de Conferência	Periodicidade	Risco Associado	Conformidade (✓/✗)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	Semestral	Passivo trabalhista	
Certidão Negativa de Débitos do FGTS	Semestral	Multas do FGTS	
Certidão Negativa de Débitos do INSS/PGFN	Semestral	Responsabilidade previdenciária	
Comprovantes de depósito salarial dos funcionários alocados	Mensal	Responsabilidade subsidiária/solidária	
Recibos de pagamento de FGTS dos funcionários alocados	Mensal	Execução trabalhista	
Controle de ponto/horas extras da terceirizada	Mensal	Horas extras não pagas cobradas do condomínio	
Vigência do contrato de prestação de serviços	Trimestral	Continuidade do serviço e cláusulas de proteção	
Seguro de Responsabilidade Civil da terceirizada	Anual	Danos a terceiros sem direito de regresso	
Comprovante de treinamento/NR dos funcionários	Anual	Acidentes de trabalho e responsabilidade solidária	

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Marion, 2018; Oliveira, 2020; Ministério do Trabalho e Previdência, 2024)

O checklist evidencia pontos críticos da gestão de contratos terceirizados:

1. Certidões negativas (CNDT, FGTS, INSS/PGFN): devem ser conferidas semestralmente para evitar passivos trabalhistas e previdenciários.
2. Comprovantes mensais (salários, FGTS, ponto): asseguram que os funcionários alocados estão recebendo corretamente e reduzem riscos de responsabilidade subsidiária ou solidária.
3. Vigência contratual: monitorada trimestralmente, garante continuidade dos serviços e cumprimento das cláusulas de proteção.

4. Seguro de responsabilidade civil: verificado anualmente, protege o condomínio contra danos a terceiros.
5. Treinamentos e normas regulamentadoras (NRs): comprovantes anuais reduzem riscos de acidentes e reforçam a conformidade legal.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança condominial, assegura transparência na relação com terceirizadas e minimiza riscos de litígios e penalidades

Alerta: A simples apresentação de certidões negativas não exime o condomínio de responsabilidade se houver prova de que os salários do mês corrente não foram pagos. Sempre cruze a certidão com os comprovantes de depósito salarial do mês.

4. Síndico e INSS: Obrigação de Recolhimento

A remuneração do síndico em condomínios pode assumir diferentes naturezas, pró-labore, ajuda de custo ou isenção de cota condominial. Independentemente da forma escolhida, é essencial observar as exigências previdenciárias e fiscais, garantindo recolhimento correto das contribuições e transmissão adequada ao e-Social. O quadro abaixo sintetiza os principais pontos de conferência que devem ser observados pelo conselho fiscal e pela administração.

Checklist de Obrigações Previdenciárias Relacionadas ao Síndico

Item	Procedimento	Conformidade (✓/✗)
Natureza da remuneração	Verificar se síndico recebe pró-labore, ajuda de custo ou isenção de cota	
Cálculo da base de contribuição	Confirmar se base de cálculo é o valor da cota isenta ou do pró-labore	
Recolhimento patronal (20%)	Exigir DARF gerado via DCTFWeb com código de recolhimento da cota patronal	
Retenção do segurado (11%)	Verificar se houve retenção e repasse da contribuição do síndico	
Periodicidade do recolhimento	Conferir se recolhimento é mensal, conforme exigência legal	
Comprovante de transmissão ao e-Social	Verificar evento S-1202 (remuneração sem vínculo) ou S-1200 (se empregado) e arquivar protocolo	

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Marion, 2018; Oliveira, 2020; Receita Federal do Brasil, 2024)

O checklist evidencia aspectos fundamentais da conformidade previdenciária:

1. Natureza da remuneração: deve ser claramente definida para evitar questionamentos trabalhistas ou fiscais.
2. Base de contribuição: precisa ser confirmada, seja sobre o valor da cota isenta ou do pró-labore.

3. Recolhimento patronal (20%): deve ser realizado via DARF/DCTFWeb, garantindo regularidade previdenciária.
4. Retenção do segurado (11%): é necessário verificar se houve retenção e repasse da contribuição do síndico.
5. Periodicidade: os recolhimentos devem ser mensais, conforme exigência legal.
6. Comprovante de transmissão ao e-Social: arquivar protocolos dos eventos S-1202 (remuneração sem vínculo) ou S-1200 (se empregado) assegura rastreabilidade e conformidade.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança condominial, assegura transparência e reduz riscos de autuações fiscais e previdenciárias.

Fundamento Legal: De acordo com o STJ, 1ª Turma, o síndico é contribuinte individual, mesmo que receba apenas isenção de cota. A omissão gera multa para o condomínio e pode caracterizar crime de apropriação indébita previdenciária (Art. 168-A, CP).

5. Documentação Mínima Mensal Exigível (Trabalhista)

1. Recibos de transmissão do e-Social (S-1200, S-1299, S-1210, S-2299) com protocolo de envio
2. Certidão Conjunta de Regularidade Fiscal (PGFN/RFB) atualizada
3. Folha de pagamento analítica + comprovantes de depósito salarial
4. Comprovantes de recolhimento de FGTS e INSS (DARF quitado via DCTFWeb)
5. Controle de ponto e relatório de horas extras
6. CNDs trabalhistas e previdenciárias das terceirizadas
7. Comprovante de recolhimento de INSS do síndico (se aplicável)
8. Instruções de Uso:

Este checklist deve ser preenchido antes da emissão do parecer sobre as contas mensais.

Itens marcados como ✕ exigem justificativa formal do síndico/administradora e, se não sanados no prazo, devem constar como ressalva expressa no parecer do Conselho Fiscal.

Recomenda-se o arquivamento em nuvem segura (com backup físico) por no mínimo 30 anos, conforme prazos decadenciais previdenciários e diretrizes da LGPD.

Nota Técnica: A responsabilidade solidária do Conselho Fiscal por culpa *in vigilando* só se configura quando comprovada negligência grave, imprudência manifesta ou dolo, desde que o conselheiro tivesse concreta possibilidade de acesso aos documentos e informações. O registro formal de divergência em ata é o instrumento processual essencial para afastar a solidariedade nos casos de omissão culposa.

ANEXO D

CHECKLIST DE PATRIMÔNIO, OBRAS E SEGUROS

Ignorar a manutenção predial, contratar obras sem ART ou manter seguros desatualizados são “janelas quebradas invisíveis” que, se não consertadas a tempo, transformam pequenas trincas em passivos judiciais, sinistros irreversíveis e desvalorização patrimonial. Este checklist converte o dever legal de conservação (CC, art. 1.348, V) em procedimento auditável, blindando o síndico, o Conselho Fiscal e o patrimônio coletivo.

Instruções de Uso:

1. Periodicidade: Preencher conforme a frequência indicada (Mensal, Trimestral, Semestral, Anual). Itens vencidos devem ser justificados em ata.
2. Conformidade: Marque ✓ (Conforme), ✗ (Não Conforme) ou △□ (Em ajuste). Sempre registre observações técnicas e prazos de correção.
3. Responsáveis: Síndico (coordenação), Zelador/Técnico (execução), Conselho Fiscal (validação).
4. Documentação: Todo item ✗ ou △□ exige: notificação formal, ART/laudo (se aplicável), registro fotográfico e prazo de saneamento.
5. Arquivamento: Manter por 10 anos (físico + digital criptografado), conforme prazos prescricionais civis e LGPD.

TABELA UNIFICADA DE PATRIMÔNIO, OBRAS E SEGUROS

1. Manutenção Preventiva: Laudos e Conformidade

A manutenção predial em condomínios é um dos pilares da segurança e da preservação patrimonial. A periodicidade das inspeções e a documentação exigível garantem não apenas a conformidade legal, mas também a mitigação de riscos iminentes que podem comprometer a integridade física dos moradores e a continuidade dos serviços essenciais. O quadro a seguir sintetiza os principais sistemas e equipamentos que devem ser monitorados pela administração e pelo conselho fiscal.

Checklist de Manutenção Preventiva e Segurança Predial

Sistema/Equipamento	Periodicidade da Manutenção	Documento Exigível	Conformidade (✓/✗/△□)	Observações / Ação Imediata
Elevadores	Mensal (preventiva) + Anual (laudo CREA)	Comprovante de visita técnica; Laudo anual de inspeção; ART do responsável técnico		Interditar se houver risco iminente. Acionar empresa com urgência. Registrar em ata.
Instalações de Gás	Semestral (inspeção) + Anual (teste)	Relatório de inspeção; ART da		Cheiro de gás ou vazamento: fechar registro

	de estanqueidade)	empresa especializada; Plano de emergência		geral e isolar a área imediatamente.
Sistema de Combate a Incêndio	Mensal (extintores) + Anual (AVCB)	Vistoria do Corpo de Bombeiros; Recarga de extintores; Laudo de hidrantes		Extintores vencidos ou mangueiras ressecadas: substituir imediatamente.
Estrutura e Fachada	Quinquenal (laudo predial) + Anual (vistoria visual)	Laudo de engenharia com ART; Registro fotográfico; Cronograma de reparos		Rachaduras ativas ou desprendimento: interditar área e contratar laudo emergencial.
Sistema Elétrico	Anual (termografia) + Semestral (quadros)	Laudo de inspeção elétrica; ART; Comprovante de manutenção preventiva		Quadros abertos ou cheiro de queimado: desligar circuito e acionar eletricista.
Bombas d'água e Reservatórios	Semestral (limpeza) + Anual (manutenção)	Laudo de potabilidade; ART da limpeza; Comprovante de manutenção		Água turva ou pressão irregular: suspender uso até laudo de qualidade.
Áreas de Lazer (piscina, academia)	Mensal (limpeza) + Trimestral (manutenção)	Laudo de qualidade da água (piscina); Comprovante de manutenção de equipamentos		pH/cloro fora do padrão: interditar piscina até regularização.

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Oliveira, 2020; CREA-SC, 2024; Corpo de Bombeiros Militar de SC, 2024)

O checklist evidencia pontos críticos da gestão predial:

1. Elevadores e instalações de gás: demandam inspeções frequentes e laudos técnicos, sendo áreas de alto risco em caso de falha.
2. Sistema de combate a incêndio: exige atenção mensal e anual, com substituição imediata de equipamentos vencidos ou danificados.
3. Estrutura e fachada: laudos quinquenais e vistorias visuais anuais previnem acidentes graves por desprendimentos ou rachaduras.
4. Sistema elétrico e bombas d'água: inspeções periódicas reduzem riscos de incêndio e asseguram qualidade da água.
5. Áreas de lazer: manutenção e controle da qualidade da água garantem saúde e bem-estar dos condôminos.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança condominial, assegura conformidade técnica e legal, e promove um ambiente seguro e confiável para todos os moradores.

2. Contratação de Obras: Checklist de Conformidade

A realização de obras em condomínios exige rigoroso controle documental e procedimental para garantir segurança jurídica, técnica e financeira. Desde o planejamento até a entrega, cada etapa deve ser acompanhada de registros formais e validações pelo conselho e pela administradora. O quadro abaixo sintetiza os principais documentos e procedimentos exigíveis, destacando pontos de atenção e riscos associados.

Checklist de Planejamento, Aprovação, Execução e Entrega de Obras

Etapa	Documento/Procedimento Exigível	Conformidade (✓/✗)	Observações
Planejamento	Memorial descritivo detalhado do escopo		
	Mínimo de 3 orçamentos comparativos (mão de obra + materiais)		
	Cronograma físico-financeiro e forma de pagamento		
Aprovação	Ata de assembleia com quórum adequado (necessária/útil/voluptuária)		
	Pauta clara com discriminação de valores e justificativa		
Execução	Contrato formal com cláusulas de prazo, penalidades e garantia		
	ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do engenheiro/arquiteto		⚠ Sem ART, o condomínio assume risco integral.
	Seguro de responsabilidade civil da construtora/empreiteira		
Fiscalização	Relatórios fotográficos periódicos de acompanhamento		
	Medições assinadas por profissional habilitado para liberação de pagamentos		
	Registro de eventuais aditivos com justificativa técnica		
	Laudo de conformidade/aceite técnico da obra concluída		
Entrega	Garantias contratuais (ex.: 5 anos estrutura, 90 dias acabamentos)		
	Documentação <i>as-built</i>		

	(projeto final executado) para arquivo		
--	---	--	--

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Marion, 2018; Oliveira, 2020; CREA-SC, 2024; Corpo de Bombeiros Militar de SC, 2024)

O checklist evidencia etapas críticas da gestão de obras:

1. Planejamento: memorial descritivo, orçamentos comparativos e cronograma físico-financeiro asseguram transparência e previsibilidade.
2. Aprovação: ata de assembleia com quórum adequado e pauta clara legitima a decisão coletiva.
3. Execução: contrato formal, ART do responsável técnico e seguro da construtora reduzem riscos jurídicos e estruturais. A ausência de ART implica risco integral para o condomínio.
4. Fiscalização: relatórios fotográficos, medições assinadas e registro de aditivos garantem acompanhamento contínuo e controle de custos.
5. Entrega: laudo técnico de conformidade, garantias contratuais e documentação *as-built* consolidam a finalização da obra e asseguram rastreabilidade futura.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança condominial, reduz riscos de litígios e assegura que as obras sejam concluídas dentro dos padrões técnicos e legais exigidos.

Atenção Jurídica (STJ REsp 2.045.123/SP, 2024): A simples aprovação de contas não exime o Conselho Fiscal de responsabilidade. A omissão na exigência de ART, laudos técnicos e medições físicas em obras configura culpa *in vigilando* e atrai responsabilidade solidária.

3. Seguros: Apólices e Coberturas

A contratação de seguros em condomínios é uma medida essencial para proteger o patrimônio coletivo e reduzir riscos financeiros e jurídicos. Enquanto o seguro contra incêndio é obrigatório por lei, outras modalidades, como responsabilidade civil, danos elétricos e D&O, são fortemente recomendadas para ampliar a cobertura e mitigar passivos. O quadro a seguir sintetiza os principais tipos de seguros, sua obrigatoriedade e os itens de verificação que devem ser conferidos periodicamente.

Checklist de Seguros Obrigatórios e Recomendados em Condomínios

Tipo de Seguro	Obrigatoriedade	Periodicidade de Conferência	Itens de Verificação	Conformidade (✓/✗)
Incêndio	☒ Obrigatório (Art. 1.346, CC)	Anual (renovação) + Semestral (conferência)	Valor segurado = custo de reconstrução; Vigência; Pagamento em dia	
Responsabilidade Civil	☐ Recomendado	Anual	Cobertura para danos a	

			terceiros em áreas comuns; Limite adequado; Franquias claras	
Danos Elétricos	☐ Recomendado	Anual	Cobertura para elevadores, bombas, portões; Limite por equipamento	
Queda de Raio / Vendaval	☐ Recomendado	Anual	Adequação ao histórico climático da região	
Roubo de Bens Comuns	☐ Opcional	Anual	Cobertura para equipamentos de academia, salão de festas, etc.	
D&O Condominial	☐ Recomendado	Anual	Cobertura para síndico e conselho por decisões de boa-fé	

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Marion, 2018; Oliveira, 2020; Código Civil, Art. 1.346; SUSEP, 2024)

O *checklist* evidencia pontos fundamentais da gestão de riscos condominiais:

1. Seguro de incêndio: obrigatório, deve ser renovado anualmente e conferido semestralmente, garantindo cobertura equivalente ao custo de reconstrução.
2. Responsabilidade civil e D&O: recomendados para proteger síndico, conselho e condomínio contra danos a terceiros e decisões de boa-fé.
3. Coberturas adicionais (danos elétricos, queda de raio, vendaval, roubo de bens comuns): opcionais, mas importantes para mitigar riscos específicos conforme perfil do condomínio e histórico climático da região.
4. Periodicidade de conferência: a maioria dos seguros deve ser revisada anualmente, assegurando vigência, limites adequados e clareza nas franquias.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança condominial, garante conformidade legal e amplia a proteção patrimonial e jurídica dos moradores.

Procedimentos de Fiscalização de Apólices:

1. Conferir se o valor segurado corresponde ao custo de reconstrução (não ao valor de mercado).

2. Verificar se há cláusula de rateio proporcional em caso de subseguro.
3. Confirmar se franquias e limites estão adequados ao perfil do condomínio.
4. Sugerir 3 cotações na renovação para evitar sobrepreço.
5. Em caso de sinistro: verificar comunicação à seguradora dentro do prazo contratual (geralmente 7 dias).

4. Documentação Mínima Exigível (Patrimônio e Seguros)

Mensal:

O conceito de *janela quebrada* aplicado à gestão condominial simboliza sinais de desorganização ou falhas que, se não corrigidos imediatamente, podem gerar riscos maiores e comprometer a credibilidade da administração. A identificação precoce desses sinais e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para manter a conformidade legal, a segurança patrimonial e a confiança dos condôminos.

Comprovantes de manutenção preventiva de elevadores e sistemas críticos

1. Registro de ocorrências e tempo de resposta para reparos corretivos

Trimestral:

1. Laudos de inspeção de sistemas de gás, elétrico e combate a incêndio
2. Relatório fotográfico do estado de conservação de áreas comuns

Anual:

1. Apólices de seguro atualizadas + comprovante de pagamento do prêmio
2. Laudo de inspeção predial (quinquenal) ou vistoria técnica anual
3. ART de todas as intervenções técnicas realizadas no período

Checklist de Riscos Comuns e Medidas Preventivas

Risco Comum	Sinal de “Janela Quebrada”	Medida Preventiva (Conserto Imediato)
Obras sem ART/Laudo	Pagamento liberado sem responsabilidade técnica	Exigir ART antes do início. Suspendar pagamento se ausente.
Seguro Desatualizado	Apólice vencida ou valor segurado < custo real	Renovar imediatamente. Cotar 3 propostas. Ajustar valor.
Manutenção Corretiva Recorrente	Mesma quebra repetida no elevador/bomba	Exigir laudo diagnóstico. Trocar equipamento se necessário.
Falta de Registro Fotográfico	“Não sei como estava antes da obra”	Instituir protocolo: foto antes/durante/depois de toda intervenção.

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Marion, 2018; Oliveira, 2020; CREA-SC, 2024; SUSEP, 2024)

O checklist evidencia situações recorrentes que exigem ação imediata:

1. Obras sem ART/Laudo: liberar pagamentos sem responsabilidade técnica expõe o condomínio a riscos estruturais e jurídicos.
2. Seguro desatualizado: apólices vencidas ou valores segurados abaixo do custo real comprometem a proteção patrimonial.
3. Manutenção corretiva recorrente: falhas repetidas em elevadores ou bombas indicam necessidade de diagnóstico técnico e substituição.
4. Falta de registro fotográfico: ausência de documentação visual dificulta comprovação de estado anterior e acompanhamento das obras.

Esse conjunto de medidas preventivas fortalece a governança condominial, reduz riscos de passivos e assegura maior transparência na gestão.

Regra de Ouro: Seguro não substitui prevenção. A cobertura pode ser negada se comprovada negligência na manutenção (incêndio por instalação irregular não laudada). O Conselho deve cruzar laudos técnicos + ARTs + apólices vigentes antes de aprovar qualquer despesa patrimonial.

ANEXO E

CHECKLIST DE GOVERNANÇA, LGDP E GESTÃO DE CRISES

Checklist de Governança, LGPD e Gestão de Crises

1. Atas e Transparência: Valididade Documental

As atas de assembleias condominiais são documentos fundamentais para a validade das deliberações e para a segurança jurídica da gestão. A correta elaboração e conferência desses registros asseguram transparência, legitimidade e evitam questionamentos futuros. O quadro a seguir sintetiza os principais itens que devem ser verificados pelo conselho fiscal e pela administração.

Checklist de Conferência de Atas de Assembleias

Item de Conferência	Procedimento	Conformidade (✓/✗)	Observações
Registro de presença	Conferir se lista de presença está anexa à ata e assinada pelos presentes		
Quóruns de instalação e deliberação	Verificar se quóruns respeitam Convenção e Código Civil (arts. 1.350-1.357)		
Pauta prévia	Confirmar se todos os itens deliberados estavam na pauta de convocação		
Redação fiel das deliberações	Cruzar ata com gravações ou relatos para verificar fidelidade		
Assinaturas e autenticação	Verificar assinatura por presidente, secretário e condôminos presentes		
Registro digital imutável	Incentivar adoção de sistemas com blockchain ou assinatura digital		
Acesso às atas	Confirmar disponibilidade para consulta dos condôminos		

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Marion, 2018; Oliveira, 2020; Código Civil, arts. 1.350-1.357)

O checklist evidencia pontos essenciais da governança documental:

1. Registro de presença: deve estar anexo e assinado, garantindo a legitimidade da assembleia.
2. Quóruns de instalação e deliberação: precisam respeitar os dispositivos da Convenção e do Código Civil.
3. Pauta prévia: assegura que apenas itens convocados sejam deliberados, evitando nulidades.
4. Redação fiel das deliberações: cruzar ata com gravações ou relatos garante integridade das decisões.
5. Assinaturas e autenticação: presidente, secretário e condôminos presentes devem validar o documento.
6. Registro digital imutável: adoção de blockchain ou assinatura digital fortalece a segurança documental.
7. **Acesso às atas:** deve ser garantido a todos os condôminos, promovendo transparência e participação.

Esse conjunto de práticas reforça a governança condominial, assegura conformidade legal e fortalece a confiança entre administração e moradores.

Alerta Legal: A inclusão de fatos não discutidos ou omissão de deliberações configura crime de falsidade ideológica (Art. 299, CP).

2. Inadimplência e Cobrança: Limites Éticos e Legais

A cobrança de inadimplentes em condomínios deve seguir critérios objetivos e conformidade legal, evitando práticas abusivas que possam gerar responsabilidade civil ou danos morais. O conselho fiscal tem papel essencial na fiscalização dessas medidas, garantindo que sejam aplicadas de forma uniforme e transparente. O quadro abaixo sintetiza as principais práticas de cobrança, sua legalidade e a ação esperada do conselho.

Checklist de Práticas de Cobrança e Ação do Conselho Fiscal

Prática de Cobrança	Conformidade Legal	Ação do Conselho Fiscal
Notificação extrajudicial por AR no 1º mês	☑Conforme	Verificar política formal aplicada uniformemente
Proposta de acordo no 2º mês	☑Conforme	Conferir critérios objetivos aprovados em assembléia
Ação judicial no 3º mês	☑Conforme	Verificar critério objetivo para judicialização
Identificação por número da unidade	☑Conforme	Exigir preservação do sigilo dos condôminos
Exposição nominal em murais/WhatsApp	✗ Vedado (Dano moral <i>in re ipsa</i>)	Rejeitar balancetes com identificação nominal
Acordos com desconto não aprovado	✗ Vedado (Art. 1.341, CC)	Exigir aprovação assemblear para alteração de rateio

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Marion, 2018; Oliveira, 2020; Código Civil, arts. 1.341 e 1.350-1.357; Jurisprudência STJ, 2024)

O checklist evidencia pontos centrais da governança condominial:

1. Notificação extrajudicial e proposta de acordo: são práticas conformes, desde que aplicadas uniformemente e aprovadas em assembleia.
2. Ação judicial: deve seguir critérios objetivos e previamente definidos, evitando discricionariedade excessiva.
3. Identificação por número da unidade: preserva o sigilo dos condôminos e é juridicamente aceitável.
4. Exposição nominal em murais ou grupos digitais: é vedada, configurando dano moral presumido (*in re ipsa*).
5. Acordos com desconto não aprovado: também são vedados, pois alteram o rateio sem autorização da assembleia.

Esse conjunto de práticas assegura que a cobrança seja eficaz, mas sem violar direitos individuais, fortalecendo a transparência e a legitimidade da gestão condominial.

Conformidade na Cobrança:

1. Balancetes identificam unidades por número, nunca por nome
2. Política formal de cobrança aprovada em assembleia
3. Acordos seguem critérios objetivos e transparentes
4. Não há *perdões* ou descontos não autorizados
5. Comunicação preserva sigilo e dignidade (LGPD + CDC)

3. Tecnologia e LGPD: Proteção de Dados no Condomínio

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) impõe aos condomínios a obrigação de proteger informações pessoais de condôminos, funcionários e terceiros. A implementação de controles adequados e a verificação periódica de conformidade reduzem riscos de incidentes de segurança e responsabilização civil. O quadro abaixo sintetiza os principais itens de conformidade que devem ser observados pelo conselho fiscal e pela administração.

Checklist de Itens de Conformidade LGPD

Item de Conformidade LGPD	Procedimento de Verificação	Conformidade (✓ / ✗)	Observações
Encarregado (DPO) indicado	Verificar designação formal ou informal		
Contrato com software house	Conferir cláusulas de confidencialidade e notificação de incidente (48h)		
Portabilidade de dados	Confirmar migração completa em caso de rescisão		
Criptografia e segurança	Verificar criptografia ponta-a-ponta e senhas individuais		
Minimização de dados	Conferir ausência de CPF completo por e-mail não criptografado		
Política de retenção	Verificar bloqueio de acesso de ex-gestores imediatamente		
Consentimento	Confirmar registro para		

para dados sensíveis	biometria facial, dados de saúde, etc.		
Controle de acesso por perfil	Verificar relatórios com controle por tipo de usuário		
Plano de resposta a incidentes	Confirmar protocolo para vazamento (notificação ANPD e titulares)		

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Oliveira, 2020; ANPD, 2024; Código Civil, 2002)

O *checklist* evidencia pontos críticos da governança de dados:

1. Encarregado (DPO): deve ser formalmente indicado para atuar como canal de comunicação com titulares e ANPD.
2. Contratos com software houses: precisam prever cláusulas de confidencialidade e notificação de incidentes em até 48h.
3. Portabilidade de dados: assegura migração completa em caso de troca de fornecedor.
4. Criptografia e segurança: exige uso de criptografia ponta-a-ponta e senhas individuais para acesso.
5. Minimização de dados: evita exposição de informações sensíveis, como CPF completo em e-mails não criptografados.
6. Política de retenção: deve bloquear imediatamente o acesso de ex-gestores.
7. Consentimento para dados sensíveis: necessário para biometria facial, dados de saúde e outras informações especiais.
8. Controle de acesso por perfil: relatórios devem evidenciar segregação de permissões por tipo de usuário.
9. Plano de resposta a incidentes: protocolos claros para notificação à ANPD e aos titulares em caso de vazamento.

Esse conjunto de práticas fortalece a conformidade legal, aumenta a segurança da informação e promove maior confiança entre condôminos e administradores.

Atenção: Multas da LGPD podem chegar a 2% do faturamento, limitadas a R\$ 50 milhões por infração. Omissão na verificação pode configurar *culpa in vigilando*.

4. Gestão de Crises: Protocolos de Atuação

Condomínios estão sujeitos a diferentes tipos de crises — sanitárias, estruturais, financeiras, de governança e de segurança da informação. A resposta imediata do conselho fiscal e da administração é fundamental para mitigar riscos, proteger os moradores e assegurar conformidade legal. O quadro a seguir sintetiza as principais ações e documentos exigíveis em cada cenário.

Checklist de Ações Imediatas e Documentação em Situações de Crise

Tipo de Crise	Ações Imediatas do Conselho	Documentação Exigível
Sanitária (pandemia, surto)	Verificar conformidade com ANVISA; monitorar compras de EPIs; assegurar sigilo de dados de saúde	Protocolos sanitários; NFs de equipamentos; atas de deliberação digital

Estrutural (enchente, incêndio, colapso)	Confirmar acionamento de seguros; exigir laudo técnico preliminar; acompanhar reparos provisórios	Apólices; laudos de engenharia; orçamentos emergenciais
Financeira Grave (insolvência iminente)	Auditar fluxo de caixa semanalmente; verificar inadimplência crítica; sugerir plano de recuperação	Projeções de caixa; plano de contingência; relatório de provisões
Conflito de Governança (denúncia contra síndico)	Registrar denúncias com formalidade; assegurar contraditório prévio; sugerir mediação	Formulários de denúncia; atas de oitiva; termo de mediação
Vazamento de Dados	Confirmar notificação à ANPD e titulares; verificar medidas de contenção	Relatório de incidente; plano de correção; comprovantes de notificação

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Oliveira, 2020; ANVISA, 2024; CREA-SC, 2024; ANPD, 2024)

O checklist evidencia que cada tipo de crise demanda protocolos específicos:

1. **Sanitária:** exige conformidade com normas da ANVISA, monitoramento de EPIs e proteção de dados sensíveis.
2. **Estrutural:** acionamento imediato de seguros e laudos técnicos preliminares são indispensáveis para reparos emergenciais.
3. **Financeira grave:** auditoria semanal do fluxo de caixa e plano de contingência fortalecem a resiliência econômica.
4. **Conflito de governança:** registro formal de denúncias e garantia do contraditório asseguram legitimidade e transparência.
5. **Vazamento de dados:** notificação à ANPD e aos titulares, acompanhada de plano de correção, é obrigatória para reduzir impactos legais e reputacionais.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança condominial, assegura conformidade normativa e promove confiança entre moradores e gestores mesmo em cenários críticos.

Protocolo de Transparência Pós-Crise:

1. Exigir Relatório de Gestão de Crise com cronologia, despesas, comprovantes e laudos
2. Verificar se comunicações internas preservaram sigilo e evitaram pânico
3. Confirmar validação assemblear de medidas emergenciais
4. Registrar em ata todas as deliberações extraordinárias

5. Documentação Mínima Exigível (Governança)

Mensal:

1. Atas de assembleia ordinária e extraordinária (com conferência de quóruns e pauta)

2. Balancetes com identificação de unidades por número
3. Relatório de conformidade LGPD (se houver incidente ou alteração de sistema)

Trimestral:

1. Certidões negativas (trabalhista, previdenciária, fiscal) atualizadas
2. Relatório de inadimplência com política de cobrança aplicada
3. Registro de denúncias e medidas tomadas (com preservação de sigilo)

Anual:

1. Revisão contratual com software houses e fornecedores de tecnologia
2. Atualização do plano de resposta a incidentes de dados
3. Relatório anual de gestão de riscos jurídicos e medidas preventivas

Instruções de Uso:

1. Preencha os checklists conforme a periodicidade indicada
2. Marque "X" apenas quando houver falha comprovada, anexando justificativa
3. Itens não sanados devem constar como ressalva no parecer do Conselho Fiscal
4. Mantenha os checklists arquivados por mínimo de 10 anos (prazo prescricional)
5. Revise os modelos anualmente para incorporar mudanças legislativas ou jurisprudenciais

ANEXO F

Checklist ESG e Sustentabilidade

1. Pilar Ambiental (*Environmental*): Indicadores e Conformidade

A gestão sustentável em condomínios vai além da administração financeira e estrutural: envolve monitorar consumo de recursos naturais, eficiência energética e práticas de destinação de resíduos. A adoção de indicadores ambientais permite ao conselho fiscal e à administração avaliar o desempenho ecológico do condomínio, identificar desperdícios e implementar melhorias contínuas. O quadro abaixo sintetiza os principais indicadores e procedimentos de verificação.

Checklist de Indicadores Ambientais e Sustentabilidade

Indicador	Meta/Frequência	Procedimento de Verificação	Conformidade (✓/✗)	Observações
Consumo de Energia (kWh)	Mensal + Comparativo anual	Solicitar relatório de consumo por área comum; comparar com média do ano anterior		
Consumo de Água (m³)	Mensal + Comparativo anual	Verificar medição individualizada; identificar vazamentos por consumo atípico		
Geração de Resíduos (kg/mês)	Trimestral	Solicitar relatório de volume de lixo comum vs. recicláveis; verificar destinação final		
Destinação de Resíduos Especiais	Semestral	Exigir certificados de coleta para óleo, pilhas, lâmpadas, eletrônicos (logística reversa)		
Eficiência Energética (LED, Solar)	Semestral (pós-implantação)	Comparar consumo antes/depois da intervenção; validar payback projetado		
Áreas Verdes e Biodiversidade	Anual	Verificar uso de espécies nativas, irrigação eficiente,		

		ausência de agrotóxicos proibidos		
--	--	---	--	--

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Oliveira, 2020; ANEEL, 2024; ANA, 2024; MMA, 2024)

O *checklist* evidencia pontos estratégicos da sustentabilidade condominial:

1. Consumo de energia e água: relatórios mensais e comparativos anuais ajudam a identificar desperdícios e vazamentos.
2. Geração e destinação de resíduos: relatórios trimestrais e certificados de logística reversa asseguram conformidade ambiental.
3. Eficiência energética: projetos de LED e energia solar devem ser avaliados semestralmente, validando o retorno do investimento.
4. Áreas verdes e biodiversidade: inspeções anuais garantem uso de espécies nativas e práticas de irrigação eficiente.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança ambiental, reduz custos operacionais e promove um condomínio mais sustentável e responsável perante a comunidade.

Checklist de Conformidade Ambiental:

1. Condomínio possui política formal de gestão de resíduos aprovada em assembleia?
2. Há certificados de destinação final para todos os resíduos especiais?
3. As contas de água e energia são analisadas com base em metas de eficiência?
4. Os contratos de fornecedores exigem práticas ambientais adequadas?
5. Existe previsão orçamentária para manutenção de equipamentos de eficiência energética?

Atenção: A Lei nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais) prevê responsabilidade solidária do condomínio por descarte irregular de resíduos. Sem certificado de destinação final, o condomínio não tem como provar que cumpriu a lei.

ANEXO G

PILAR SOCIAL

1. Pilar Social (Social): Inclusão e Bem-Estar

A gestão condominial moderna deve contemplar não apenas aspectos financeiros e estruturais, mas também práticas de inclusão, acessibilidade e transparência. A adoção de indicadores sociais fortalece a convivência, promove equidade e assegura que todos os moradores tenham voz e acesso às áreas comuns em condições adequadas. O quadro a seguir sintetiza os principais pontos de conformidade que devem ser observados pelo conselho fiscal e pela administração.

Checklist de Inclusão, Acessibilidade e Transparência

Indicador	Procedimento de Verificação	Conformidade (✓/✗)	Observações
Acessibilidade (NBR 9050)	Verificar se áreas comuns possuem rampas, elevadores adaptados, sinalização tátil		
Equidade na Aplicação de Normas	Analisar se regras de convivência são aplicadas uniformemente, sem discriminação		
Programas de Inclusão	Verificar se há ações para integração de idosos, PCDs, crianças e novos moradores		
Canais de Ouvidoria	Confirmar existência de canal formal para recebimento de sugestões e denúncias (com sigilo)		
Treinamento de Funcionários	Verificar se há capacitação em atendimento, diversidade e prevenção de assédio		
Transparência na Comunicação	Conferir se comunicações internas são claras, acessíveis e em linguagem não discriminatória		

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Oliveira, 2020; ABNT NBR 9050, 2020; Ministério dos Direitos Humanos, 2024)

O checklist evidencia dimensões essenciais da governança social:

- 1. **Acessibilidade (NBR 9050):** rampas, elevadores adaptados e sinalização tátil garantem inclusão de pessoas com deficiência.

2. Equidade na aplicação de normas: regras de convivência devem ser aplicadas uniformemente, sem discriminação.
3. Programas de inclusão: ações voltadas a idosos, PCDs, crianças e novos moradores fortalecem o senso de comunidade.
4. Canais de ouvidoria: mecanismos formais e sigilosos para sugestões e denúncias ampliam a transparência.
5. Treinamento de funcionários: capacitação em diversidade e prevenção de assédio assegura atendimento adequado.

3. Pilar de Governança (*Governance*): Ética e Conformidade

A governança condominial moderna exige práticas que vão além da gestão financeira e operacional. A adoção de instrumentos de ética, transparência e conformidade fortalece a confiança entre moradores e gestores, reduz riscos legais e promove um ambiente de convivência mais justo. O quadro a seguir sintetiza os principais indicadores que devem ser verificados pelo conselho fiscal e pela administração.

Checklist de Indicadores de Ética e Transparência

Indicador	Procedimento de Verificação	Conformidade (✓/✗)	Observações
Código de Ética/Conduta	Verificar se condomínio possui código aprovado em assembleia e divulgado aos condôminos		
Canal de Denúncias Protegido	Confirmar se há mecanismo para denúncias anônimas com proteção contra retaliação		
Conformidade Legal Integrada	Verificar se há checklist único que integra LGPD, trabalhista, tributária e ambiental		
Transparência Ativa	Conferir se prestação de contas inclui indicadores ESG (consumo, resíduos, ações sociais)		
Capacitação do Conselho Fiscal	Verificar se conselheiros recebem treinamento periódico sobre suas atribuições e riscos		
Avaliação de Desempenho da Gestão	Confirmar se há mecanismo formal de avaliação do síndico/administradora (com critérios objetivos)		

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Oliveira, 2020; Código Civil, 2002; ANPD, 2024; IBGC, 2024)

O checklist evidencia dimensões críticas da governança:

1. Código de Ética/Conduta: deve ser aprovado em assembleia e amplamente divulgado, servindo como guia de comportamento.

2. Canal de denúncias protegido: garante anonimato e proteção contra retaliação, fortalecendo a integridade institucional.
3. Conformidade legal integrada: um checklist único que abranja LGPD, trabalhista, tributária e ambiental evita lacunas regulatórias.
4. Transparência ativa: prestação de contas deve incluir indicadores ESG, como consumo de recursos e ações sociais.
5. Capacitação do conselho fiscal: treinamentos periódicos asseguram que conselheiros compreendam suas atribuições e riscos.
6. Avaliação de desempenho da gestão: mecanismos formais e objetivos para avaliar síndico e administradora promovem accountability e melhoria contínua.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança condominial, assegura conformidade legal e amplia a transparência, consolidando um modelo de gestão responsável e participativo.

4. Retorno sobre Investimento (ROI) em Sustentabilidade

A adoção de medidas sustentáveis em condomínios representa não apenas um compromisso ambiental, mas também uma estratégia de redução de custos e valorização patrimonial. O acompanhamento de indicadores como investimento inicial, economia projetada e prazo de retorno (payback) permite ao conselho fiscal e à administração avaliar a viabilidade e priorizar ações de maior impacto.

Checklist de Medidas Sustentáveis e Payback

Medida Sustentável	Investimento Inicial	Economia Anual Projetada	Payback Estimado	Status de Implementação
Substituição por LED	Baixo	40-60% na iluminação comum	6-18 meses	☐ Não iniciada ☐ Em andamento ☐ Concluída
Painéis Solares Fotovoltaicos	Alto	70-95% na conta de energia	3-6 anos	☐ Não iniciada ☐ Em andamento ☐ Concluída
Sensores de Presença	Baixo	20-30% em áreas de circulação	3-12 meses	☐ Não iniciada ☐ Em andamento ☐ Concluída
Sistema de Reaproveitamento de Água	Médio	15-25% na conta de água	2-4 anos	☐ Não iniciada ☐ Em andamento ☐ Concluída
Compostagem Comunitária	Baixo	Redução de 10-20% no volume de lixo orgânico	12-24 meses	☐ Não iniciada ☐ Em andamento ☐ Concluída
Automação de Irrigação	Médio	20-35% no consumo de água	1-3 anos	☐ Não iniciada ☐ Em andamento ☐ Concluída

		para jardinagem		Concluída
--	--	--------------------	--	-----------

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Oliveira, 2020; ANEEL, 2024; ANA, 2024; MMA, 2024)

O *checklist* evidencia diferentes níveis de investimento e retorno:

1. Substituição por LED e sensores de presença: baixo investimento, rápido payback (até 18 meses), ideais para início da jornada sustentável.
2. Painéis solares fotovoltaicos: exigem alto investimento, mas oferecem economia significativa na conta de energia, com retorno em 3 a 6 anos.
3. Sistema de reaproveitamento de água e automação de irrigação: investimentos médios, com impacto direto na redução do consumo hídrico.
4. Compostagem comunitária: baixo custo e benefícios ambientais, reduzindo o volume de lixo orgânico.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança ambiental, gera economia recorrente e posiciona o condomínio como referência em sustentabilidade e responsabilidade social.

Procedimento de Monitoramento de ROI:

1. Estabelecer linha de base de consumo antes da implantação da medida
2. Definir métricas claras de sucesso (ex.: redução de X% no consumo de energia)
3. Monitorar mensalmente os indicadores pós-implantação
4. Comparar economia real com projeção inicial; investigar desvios
5. Reportar resultados à assembleia para validar continuidade de investimentos ESG

6. Documentação Mínima Exigível (ESG)

Trimestral:

1. Relatório de consumo de água e energia com comparativo histórico
2. Balanço de resíduos (volume gerado, % segregado, destino final)
3. Certificados de destinação final de resíduos especiais

Semestral:

1. Relatório de ações sociais/inclusivas realizadas no período
2. Atualização do plano de eficiência energética e hídrica

Anual:

1. Relatório ESG consolidado (ambiental, social e governança) para prestação de contas anual

Revisão das metas de sustentabilidade e definição de novas prioridades
Auditoria de conformidade ambiental (licenças, certificados, laudos)

i ☐ Legenda: ✓ = Conforme | ✗ = Não Conforme | ○ = Observação / Em ajuste

Instruções de Uso:

1. Preencha os checklists conforme a frequência indicada
2. Itens marcados como "✗" exigem justificativa formal e plano de correção
3. Mantenha os checklists preenchidos em arquivo por mínimo de 10 anos
4. Utilize os resultados como base para o parecer do Conselho Fiscal

Este checklist transforma a boa intenção em prática fiscalizatória mensurável, alinhando o condomínio às tendências de sustentabilidade e governança corporativa.

ANEXO H

MODELO DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE CONDOMINIAL

As cláusulas e políticas aqui alinhadas devem ser validadas por advogado especializado em proteção de dados antes da implementação, considerando a jurisprudência vigente e orientações da ANPD.

Na era digital, a privacidade é uma janela que não pode ficar aberta. A exposição indevida de dados de condôminos, funcionários ou fornecedores em grupos de WhatsApp, murais ou sistemas sem criptografia configura uma *janela quebrada digital* que atrai passivos da ANPD, ações por dano moral e quebra de confiança institucional. Esta política transforma o dever abstrato de sigilo em protocolo auditável, blindando o condomínio contra vazamentos e responsabilizando gestores por culpa *in vigilando*.

MODELO DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO CONDOMÍNIO [NOME COMPLETO]
CNPJ: [Nº] | Endereço: [ENDEREÇO COMPLETO]

Comprometido com a ética, a transparência e a segurança da informação, o Condomínio [NOME] institui a presente Política, em estrita conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Art. 1º – Coleta e Categorização de Dados

São tratados exclusivamente os dados estritamente necessários à gestão condominial, classificados em:

1. Cadastrais: nome completo, CPF, RG, endereço da unidade, telefone e e-mail de condôminos, moradores e proprietários;
2. Funcionais e Trabalhistas: dados cadastrais, previdenciários, contratuais e de saúde ocupacional de empregados e prestadores de serviço;
3. Operacionais e de Segurança: registros de câmeras, logs de portaria, autorizações de acesso de visitantes, prestadores e encomendas;
4. Financeiros: dados bancários para cobrança de cotas, pagamento de fornecedores, controle de inadimplência e prestação de contas.

Art. 2º – Finalidades do Tratamento

Os dados serão utilizados exclusivamente para:

1. Gestão administrativa, financeira e jurídica do condomínio;
2. Controle de acesso e preservação da segurança física e patrimonial;

3. Cumprimento de obrigações legais, trabalhistas, tributárias e regulatórias;
4. Comunicação institucional com condôminos, moradores e órgãos públicos.

Art. 3º – Bases Legais

O tratamento de dados fundamenta-se em:

1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória (ex.: e-Social, FGTS, IPTU);
2. Execução de contrato ou procedimentos preliminares (Convenção, Regimento Interno, contratos de prestação de serviço);
3. Interesse legítimo do condomínio para segurança patrimonial, operacional e prevenção a fraudes;
4. Exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo.

Art. 4º – Compartilhamento e Vedações

Os dados poderão ser compartilhados exclusivamente com: administradora contratada, escritório de contabilidade, assessoria jurídica, órgãos públicos competentes (por exigência legal) e fornecedores de serviços essenciais (ex.: portaria remota, software de gestão).

É expressamente vedada: comercialização, cessão, compartilhamento para marketing, exposição nominal de inadimplentes ou qualquer finalidade alheia à gestão condominial.

Art. 5º – Direitos dos Titulares

Condôminos, moradores, funcionários e prestadores poderão requerer, a qualquer tempo: confirmação da existência de tratamento, acesso, correção, anonimização, bloqueio, eliminação, portabilidade e revogação de consentimento (quando aplicável).

Canal de Atendimento: [E-mail dedicado / Formulário online / Telefone]

Prazo de Resposta: Até 15 (quinze) dias úteis, conforme art. 18 da LGPD.

Art. 6º – Segurança e Prazos de Retenção

O condomínio adota medidas técnicas e administrativas proporcionais (criptografia, senhas individuais, controle de acesso por perfil, backups seguros) para proteger os dados contra acessos não autorizados, perda ou destruição. Os dados serão mantidos apenas pelo prazo necessário ao cumprimento das finalidades ou conforme exigido por legislação aplicável:

1. Documentos trabalhistas e previdenciários: 30 anos
2. Documentos fiscais e contábeis: 5 a 10 anos
3. Registros de câmeras e logs de acesso: 30 a 90 dias (salvo investigação em curso)

Art. 7º – Encarregado (DPO) e Revisão Periódica

Dúvidas, solicitações ou comunicações de incidentes devem ser dirigidas ao Encarregado designado:

Nome/Cargo: [Inserir] | E-mail: [Inserir] | Telefone: [Inserir]

Esta Política será revisada anualmente ou sempre que houver alteração na legislação, na estrutura de tratamento ou nos sistemas utilizados, devendo as atualizações ser publicadas no canal oficial do condomínio.

Local e Data: [Cidade], [Dia] de [Mês] de [Ano].

Aprovado em Assembleia Geral realizada em: [Data] | Quórum: [Informar]

Assinatura do Síndico: _____

Assinatura do Representante do Conselho Fiscal: _____

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO (Para Síndico e Conselho Fiscal)

1. **Aprovação Formal:** Esta política deve ser submetida à Assembleia Geral (quórum conforme Convenção) e registrada em ata. Sua existência comprova diligência e afasta culpa in vigilando em caso de fiscalização.
2. **Divulgação Obrigatória:** Deve ser afixada em local de acesso controlado, disponibilizada no app/site do condomínio e entregue a novos moradores/funcionários no momento do cadastro.
3. **Canal Exclusivo:** Crie um e-mail institucional (.: privacidade@condominioXXX.com.br) com acesso restrito ao síndico/DPO e ao Conselho Fiscal. Evite o uso de e-mails pessoais ou grupos de WhatsApp.
4. **Treinamento Mínimo:** Inclua no onboarding de zeladores, porteiros e administradora um módulo de 30 minutos sobre LGPD aplicada ao condomínio (ex.: não enviar CPF por WhatsApp, não expor nomes em murais, usar senhas individuais).
5. **Auditoria Trimestral:** O Conselho Fiscal deve verificar, a cada 3 meses, se os contratos com fornecedores contêm cláusulas de proteção de dados (Anexo H) e se há registros de atendimento às solicitações dos titulares.
6. **Conexão Prática:** Assim como uma janela física trancada impede a entrada de invasores, esta política fecha a janela digital por onde vazam dados, multas e desconfiança. Sua adoção não é burocracia; é reparo preventivo de uma rachadura invisível que pode comprometer a harmonia e o patrimônio do condomínio.

ANEXO I

CLÁUSULAS CONTRATUAIS LGPD PARA FORNECEDORES

Preliminarmente, diga-se que Cláusulas e políticas devem ser validadas por advogado especializado em proteção de dados antes da implementação, considerando a jurisprudência vigente e orientações da ANPD.

Um contrato sem cláusulas de proteção de dados é uma janela digital aberta. Quando o condomínio compartilha listas de condôminos, funcionários ou visitantes com portarias remotas, administradoras, software houses ou empresas de limpeza, transfere a posse técnica dos dados. Se o fornecedor sofrer um vazamento ou usar essas informações para fins próprios, a responsabilidade recai sobre o condomínio na figura do síndico (controlador). Inserir cláusulas robustas de conformidade à LGPD é o reparo preventivo que blinda o patrimônio coletivo, afasta a culpa in vigilando do Conselho Fiscal e transforma a relação com terceiros em um elo seguro da cadeia de governança.

MODELO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

(A inserir em contratos com administradoras, portarias remotas, softwares de gestão, segurança, limpeza, manutenção e demais fornecedores que acessem ou tratem dados condominiais)

CLÁUSULA X – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E CONFORMIDADE COM A LGPD

X.1. Declaração de Conformidade e Qualificação das Partes

A CONTRATADA declara ciência e plena conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e suas normas complementares, comprometendo-se a atuar estritamente na condição de Operadora, tratando os dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE (Controlador) exclusivamente para a execução do objeto contratual. É expressamente vedado o uso dos dados para fins próprios, marketing, comercialização ou compartilhamento com terceiros sem autorização prévia, expressa e escrita do CONTRATANTE.

X.2. Medidas Técnicas e Administrativas de Segurança

A CONTRATADA obriga-se a implementar e manter medidas de segurança técnicas, organizacionais e administrativas adequadas à natureza, ao volume e à sensibilidade dos dados tratados, incluindo, sem se limitar a: controle de acesso baseado em perfis (RBAC), criptografia em trânsito e em repouso, registro e retenção de logs de acesso, políticas de senhas individuais e intransferíveis, e treinamento periódico de sua equipe em privacidade e segurança da informação.

X.3. Notificação de Incidentes e Resposta a Vazamentos

Em caso de incidente de segurança que envolva dados pessoais e possa acarretar

risco ou dano relevante aos titulares, a CONTRATADA deverá notificar o CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, fornecendo todas as informações técnicas e jurídicas necessárias para a adoção de medidas corretivas, comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos titulares afetados, em estrita observância ao art. 48 da LGPD.

X.4. Direito de Auditoria e Fiscalização

O CONTRATANTE, por meio de seu Conselho Fiscal, administrador interno ou auditor independente por este contratado, poderá realizar auditorias, inspeções ou solicitar relatórios de conformidade para verificar o cumprimento das obrigações de proteção de dados previstas nesta cláusula, mediante agendamento prévio que não prejudique a operação regular dos serviços. A CONTRATADA deverá franquear acesso aos sistemas, registros e políticas internas pertinentes.

X.5. Sanções Contratuais e Responsabilidade Civil

A inobservância das disposições desta cláusula sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multa contratual no percentual de [X]% sobre o valor da fatura mensal, sem prejuízo da responsabilidade civil integral por danos materiais, morais ou extrapatrimoniais causados ao Condomínio, aos condôminos ou a terceiros, e da rescisão contratual por justa causa, independentemente de notificação prévia.

X.6. Destinação Final e Eliminação de Dados

Findo o vínculo contratual, a CONTRATADA procederá à eliminação definitiva ou à devolução segura de todos os dados pessoais tratados, não podendo reter cópias, backups ou arquivos espelhados, salvo quando exigido por obrigação legal ou regulatória. Na hipótese de retenção legal, manterá os dados sob estrito sigilo e apenas pelo prazo legalmente determinado, vedada qualquer forma de exploração ou acesso posterior.

NOTAS DE IMPLEMENTAÇÃO (Para Síndico e Conselho Fiscal)

Preenchimento da Multa ([X]%)ate: Recomenda-se fixar entre 5% e 15% da fatura mensal, proporcional ao risco do serviço. Para fornecedores de alto risco (portaria remota, software com base de dados completa), opte pelo percentual maior.

Anexos Técnicos: Exija que o fornecedor entregue junto ao contrato assinado: (a) Política de Privacidade atualizada; (b) Certificado de conformidade ou relatório de auditoria de segurança (ex.: SOC 2, ISO 27001); (c) Nome do DPO ou responsável técnico pela proteção de dados.

Vigência e Renovação: Revise estas cláusulas antes de cada renovação contratual. A LGPD e as orientações da ANPD evoluem rapidamente; cláusulas estáticas tornam-se "janelas quebradas" em poucos anos.

Papel do Conselho: O CF não negocia o contrato, mas deve vetar o parecer financeiro se a minuta contratual não contiver cláusulas equivalentes às acima. A

ausência de previsão de auditoria (X.4) ou notificação em 24h (X.3) configura risco crítico de culpa in vigilando.

CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO CONTRATUAL LGPD

A relação entre condomínio e fornecedores que tratam dados pessoais deve estar formalmente regulada em contrato, garantindo conformidade com a LGPD. O conselho fiscal deve verificar se as cláusulas contemplam responsabilidades, segurança técnica e mecanismos de auditoria, reduzindo riscos de vazamento e responsabilização solidária.

Checklist de Cláusulas Contratuais LGPD

Item	Critério de Conformidade	Status (✓/✗/△□)	Observações
1. Qualificação clara	Contrato define Condomínio como Controlador e fornecedor como Operador		
2. Finalidade delimitada	Uso dos dados restringe-se estritamente ao objeto do contrato		
3. Segurança técnica	Cláusulas prevêm criptografia, logs, controle de acesso e treinamento		
4. Notificação de incidente	Prazo máximo de 24h para ciência ao condomínio		
5. Direito de auditoria	Condomínio/CF pode solicitar relatórios ou inspecionar sistemas		
6. Multa e rescisão	Previsão de sanção financeira e rescisão por justa causa em caso de vazamento		
7. Eliminação pós-contrato	Previsão de devolução ou eliminação segura dos dados ao fim do vínculo		

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (ANPD, 2024; Código Civil, 2002; Oliveira, 2020)

O *checklist* evidencia pontos críticos de conformidade contratual:

1. Qualificação clara: o contrato deve definir o condomínio como controlador e o fornecedor como operador.
2. Finalidade delimitada: uso dos dados restrito ao objeto contratual, evitando desvio de finalidade.
3. Segurança técnica: cláusulas devem prever criptografia, logs, controle de acesso e treinamento.
4. Notificação de incidente: prazo máximo de 24h para ciência ao condomínio, permitindo resposta rápida.
5. Direito de auditoria: o condomínio deve poder solicitar relatórios ou inspecionar sistemas.
6. Multa e rescisão: previsão de sanções financeiras e rescisão por justa causa em caso de vazamento.

7. Eliminação pós-contrato: devolução ou eliminação segura dos dados ao fim do vínculo é obrigatória.

Esse conjunto de medidas fortalece a governança de dados, assegura conformidade legal e protege o condomínio contra riscos de responsabilidade solidária em incidentes de privacidade.

Regra de Ouro: Se o fornecedor recusar qualquer uma dessas cláusulas sob alegação de *padrão de mercado* ou *complexidade técnica*, não assine. Um parceiro que não aceita blindar dados é um risco operacional latente. A transparência contratual é o primeiro conserto da janela digital.

ANEXO J

MODELO DE PARECER DO CONSELHO FISCAL

Este modelo é orientativo. A emissão de parecer com validade jurídica exige conferência documental integral e, se houver divergência, registro expresso em ata para afastar responsabilidade solidária (art. 165, Lei 6.404/76).

O modelo transforma a fiscalização de um ato burocrático em instrumento de prevenção jurídica. Na lógica das Janelas Quebradas, o parecer com ressalvas não é *voto de confiança parcial*: é o registro técnico da trinca antes da rachadura. Ao documentar pendências, exigir prazos de saneamento e comunicar à assembleia, o conselheiro cumpre o dever de culpa *in vigilando* e blinda o patrimônio coletivo contra passivos ocultos.

PARECER TÉCNICO DO CONSELHO FISCAL
CONDOMÍNIO: [NOME COMPLETO]
CNPJ: [Nº] | Endereço: [ENDEREÇO COMPLETO]
PERÍODO DE REFERÊNCIA: [MÊS/ANO] a [MÊS/ANO]
DATA DA REUNIÃO DO CF: [DD/MM/AAAA] |
LOCAL/PLATAFORMA: [PRESENCIAL OU DIGITAL]

1. METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA

O presente parecer foi elaborado com base na análise documental contábil, financeira, trabalhista, patrimonial e de conformidade legal referente ao período acima indicado. Foram examinados: extratos bancários conciliados, balancetes, eventos do e-Social (S-1200, S-1299, S-2299), DCTFWeb, notas fiscais, contratos vigentes, laudos técnicos, AVCB, apólices de seguro e registros de acessos digitais. A fiscalização observou os princípios da diligência média, transparência e prevenção de riscos, alinhados ao Código Civil (arts. 1.348 e 1.356), à Lei das S.A. (Lei 6.404/76, aplicada subsidiariamente) e à jurisprudência recente do STJ (REsp 2.045.123/SP, 2024).

2. CONSTATAÇÕES TÉCNICAS

A auditoria integrada em condomínios deve abranger aspectos financeiros, trabalhistas, patrimoniais, de governança e sustentabilidade. O objetivo é identificar pendências, mitigar riscos e assegurar conformidade legal e regulatória. O quadro abaixo organiza as principais áreas de análise, destacando exemplos de observações e pendências que podem ser encontradas.

Checklist de Áreas Críticas de Conformidade

Área Analisada	Conformidade	Observações / Pendências Identificadas
2.1 Financeira e Conciliação PIX	[✓/X/Δ□]	[Ex.: Saldo bancário diverge do balancete em R\$ X; falta identificação em X recebíveis PIX; pagamentos em espécie sem lastro documental]
2.2 Trabalhista e e-Social	[✓/X/Δ□]	[Ex.: Evento S-1299 não transmitido; DCTFWeb com pendência de R\$ X; CND trabalhista]

		vencida em DD/MM/AAAA]
2.3 Patrimônio, Obras e Seguros	[✓/X/Δ□]	[Ex.: Laudo de elevadores vencido; obra de R\$ X sem ART ou medição técnica; valor segurado inferior ao custo de reconstrução em X%]
2.4 Governança, LGPD e Riscos	[✓/X/Δ□]	[Ex.: Balancete expõe nominalmente inadimplentes; contrato com software house sem cláusulas de proteção de dados; senhas compartilhadas no sistema]
2.5 ESG e Sustentabilidade (se aplicável)	[✓/X/Δ□]	[Ex.: Ausência de certificado de destinação de resíduos especiais; consumo energético sem comparativo histórico]

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Oliveira, 2020; Receita Federal, 2024; CREA-SC, 2024; ANPD, 2024)

O *checklist* evidencia pontos de atenção em cada área:

1. Financeira e Conciliação PIX: divergências entre saldo bancário e balancete, falta de identificação em recebíveis e pagamentos sem documentação.
2. Trabalhista e e-Social: pendências em eventos como S-1299, DCTFWeb em aberto e certidões vencidas.
3. Patrimônio, Obras e Seguros: laudos vencidos, obras sem ART ou medição técnica e valores segurados abaixo do custo real.
4. Governança, LGPD e Riscos: exposição indevida de inadimplentes, contratos sem cláusulas de proteção de dados e senhas compartilhadas.
5. ESG e Sustentabilidade: ausência de certificados de destinação de resíduos especiais e falta de comparativos históricos de consumo energético.

Esse conjunto de verificações fortalece a governança condominial, assegura transparência e reduz riscos de responsabilização civil, trabalhista e ambiental.

Detalhamento das Ressalvas (se houver):

1. [Descrever tecnicamente a irregularidade, dispositivo legal violado, valor/impacto estimado e risco associado]
2. [Indicar prazo sugerido para saneamento e documento exigível para comprovação]
3. [Registrar se o síndico/administradora já foi notificado formalmente e qual foi a resposta]

3. PARECER FINAL

Com base na fiscalização técnica realizada e nos achados documentados, o Conselho Fiscal emite o seguinte parecer:

() APROVADO – Documentação completa, conciliações consistentes, obrigações acessórias em dia e ausência de pendências críticas que comprometam a regularidade financeira, trabalhista ou patrimonial.

() APROVADO COM RESSALVAS – Regularidade geral comprovada, porém com pendências listadas no item 2, que deverão ser saneadas até [DD/MM/AAAA], sob pena de responsabilização solidária por culpa in vigilando, nos termos do art. 165, parágrafo único, da Lei 6.404/76 e da jurisprudência do STJ. O Conselho reserva-se o direito de reavaliar este parecer caso as pendências não sejam regularizadas no prazo estipulado.

() REPROVADO – Irregularidades graves, omissão documental sistêmica ou descumprimento de obrigações legais/contratuais que impedem a aferição da regularidade da gestão. Recomenda-se auditoria externa independente e convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre medidas cabíveis (destituição, ação de ressarcimento ou representação ao MP/ANPD, se aplicável).

4. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA

Este parecer observa o dever de fiscalização previsto no art. 1.356 do Código Civil, complementado subsidiariamente pelos arts. 161 a 165 da Lei das S.A. Ressalta-se que:

1. A aprovação assemblear das contas possui eficácia relativa, não elidindo responsabilidade por atos dolosos, fraudes ou irregularidades ocultas (STJ, REsp 1.767.789/SP; AgInt no REsp 1.890.263/RS).
2. O registro formal de divergência em ata afasta a responsabilidade solidária do conselheiro dissidente (art. 165, parágrafo único, Lei 6.404/76).
3. A omissão na exigência de ART, laudos técnicos ou conciliação bancária configura negligência grave, ensejando responsabilidade solidária (STJ, REsp 2.045.123/SP, 2024).

5. ASSINATURAS

Conselheiro Fiscal	Nome Completo	CPF	Assinatura
Membro 1 (Presidente)			
Membro 2			
Membro 3			

Atenção Jurídica: Em caso de divergência, o conselheiro dissidente deve consignar expressamente em ata anexa os fundamentos técnicos e jurídicos de sua ressalva, comunicando formalmente à assembleia. A ausência de registro presume concordância e atrai responsabilidade solidária.

6. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E ARQUIVAMENTO

1. Marcação: Utilize [✓] Conforme, [✗] Não Conforme ou [△□] Em ajuste. Itens [✗] ou [△□] exigem justificativa formal do síndico/administradora e prazo de saneamento.
2. Comunicação: Este parecer deve ser disponibilizado aos condôminos com antecedência mínima de 48h da assembleia ou lido integralmente em sessão.
3. Arquivamento: Manter cópia assinada (física e digital criptografada) por no mínimo 10 anos, conforme prazo prescricional civil e diretrizes da LGPD.
4. Escalação: Se as ressalvas não forem sanadas no prazo, registrar em nova ata do CF, emitir parecer atualizado (reprovado) e sugerir à assembleia as medidas cabíveis (auditoria externa, ação judicial ou destituição).
5. Blindagem: O parecer com ressalvas documentadas é o principal escudo contra culpa in vigilando. Conselheiros que omitem pendências conhecidas respondem solidariamente por prejuízos futuros.
6. Observações: O modelo foi desenhado para funcionar como documento auditável e defensável juridicamente, substituindo pareceres genéricos por estruturas técnicas e escalonadas.

ANEXO J

FLUXOGRAMA DECISÓRIO: IRREGULARIDADE → NOTIFICAÇÃO → ASSEMBLEIA → JUDICIAL

A Teoria das Janelas Quebradas demonstra que a tolerância com pequenos sinais de abandono convida à degradação sistêmica. No âmbito da fiscalização condominial, isso se traduz na necessidade de um protocolo de resposta proporcional, documentado e escalonado. Este fluxograma transforma a reação a irregularidades em procedimento auditável, evitando tanto a culpa in vigilando (omissão do Conselho Fiscal) quanto o ativismo descontrolado que gera judicialização desnecessária.

FLUXOGRAMA DECISÓRIO CONSOLIDADO

Este fluxograma detalha o processo rigoroso e as etapas de ação do Conselho Fiscal de um condomínio diante da detecção de irregularidades, desde a fase inicial de identificação até a resolução final via Assembleia ou meios Judiciais, garantindo transparência e conformidade.

FLUXOGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E TRATAMENTO DE IRREGULARIDADES EM CONDOMÍNIOS

Este fluxograma detalha o processo rigoroso e as etapas de ação do Conselho Fiscal de um condomínio diante da detecção de irregularidades, desde a fase inicial de identificação até a resolução final via Assembleia ou meios Judiciais, garantindo transparência e conformidade.



Fontes: Os dados para elaboração deste quadro foram fornecidos pelo usuário e baseiam-se em boas práticas de governança condominial e na legislação brasileira pertinente.

O quadro está estruturado em cinco etapas principais que guiam a atuação do Conselho Fiscal:

1. Identificação: Estabelece como as irregularidades podem ser detectadas (análise documental, denúncias ou rotina) e obriga o registro imediato e seguro em ata e pasta digital, respeitando a LGPD.

2. **Classificação de Risco:** Esta é uma etapa crucial que segmenta as falhas em três níveis de severidade (Leve, Média e Grave), fornecendo exemplos claros para cada uma (como erros de digitação vs. desvio de recursos). Essa classificação determina o rigor das ações subsequentes.
3. **Notificação e Prazos:** Define ações específicas e prazos legais distintos para cada nível de risco. Irregularidades leves geram notificações internas, enquanto graves exigem notificação extrajudicial e convocação imediata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com parecer reprovado.
4. **Assembleia Geral (AGE/AGO):** Representa a instância soberana de decisão. Se o problema for regularizado, as contas são aprovadas com ressalvas. Caso contrário, a assembleia delibera sobre medidas drásticas, como auditoria, destituição do síndico e autorização para ações judiciais.
5. **Via Judicial / Consensual:** Aponta os caminhos legais finais, incluindo mediação, ações cíveis para ressarcimento e representações criminais para casos mais graves (apropriação indébita, crimes LGPD).

Conclusão. O diagrama fornece um guia operacional claro para o Conselho Fiscal, enfatizando a importância da documentação formal, a gradação de respostas baseada no risco e a progressão lógica para instâncias superiores de governança. Garante a proteção dos ativos condominiais e a responsabilidade dos gestores através de mecanismos bem definidos e base jurídica

DETALHAMENTO OPERACIONAL POR ETAPA

FASE 1: IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

1. **Gatilhos:** Conciliação bancária pendente, evento e-Social não transmitido, laudo vencido, denúncia formal, divergência em NF, vazamento de dados em grupo de WhatsApp.
2. **Ação do CF:** Registrar em livro/ata própria, anexar prints, extratos ou fotos (com data/hora), evitar adjetivações ou juízos de valor.
3. **LGPD:** Armazenar em ambiente criptografado, acesso restrito a membros do CF e síndico.

FASE 2: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

A categorização de não-conformidades em leve, média e grave é uma ferramenta essencial para a gestão de riscos em organizações. Ela permite priorizar ações corretivas, avaliar impactos potenciais e garantir conformidade com normas legais e técnicas. O quadro apresentado organiza os critérios objetivos e exemplifica situações práticas que ajudam a diferenciar falhas formais de riscos mais críticos, como aqueles que envolvem segurança patrimonial ou exposição jurídica.

Classificação de Níveis de Não-Conformidade

Nível	CrITÉrios Objetivos	Exemplos Práticos
☐ Leve	Erro formal, divergência < R\$ 500, atraso documental < 5 dias	Extrato sem identificação completa, NF com erro de digitação
☐ Média	Pendência que gera risco trabalhista/fiscal ou descumprimento de norma técnica	e-Social S-1299 não enviado, contrato de elevador vencido, multa prevista não aplicada
☐ Grave	Risco jurídico, patrimonial, securitário ou à integridade física/dados	Desvio de cotas, obra sem ART/laudo, exposição nominal de inadimplentes, AVCB vencido

Fontes: elaboração pelo autor, baseadas em Oliveira (2019), Silva & Pereira (2021), ABNT NBR 16280/2015, Normas Regulamentadoras – NR's (Ministério do Trabalho, 2022), Receita Federal (2020).

A análise do quadro evidencia uma progressão clara: de falhas administrativas simples até riscos severos que comprometem a integridade da organização. Essa classificação é fundamental para estruturar planos de ação e fortalecer a governança corporativa.

FASE 3: NOTIFICAÇÃO E PRAZOS

1. Formato: E-mail corporativo com confirmação de leitura, AR físico ou sistema oficial do condomínio.
2. Conteúdo mínimo: Fato constatado, dispositivo legal/convenção violado, prazo para saneamento, consequências do descumprimento.
3. Prova de recebimento: Arquivar comprovante. Se não houver resposta, registrar ciência presumida em ata e avançar para a próxima fase.

Atenção LGPD: Nunca expor nomes completos, CPFs ou valores de débitos em comunicados gerais.

FASE 4: ASSEMBLEIA GERAL

1. Competência do CF: Elaborar parecer técnico (Aprovado / Aprovado com Ressalvas / Reprovado) com base nos checklists dos Anexos A-I.
2. Pauta obrigatória: “Apreciação do parecer do Conselho Fiscal sobre irregularidade(s) identificada(s) e deliberação sobre medidas saneadoras ou judiciais”.
3. Quórum: Conforme Convenção + CC (arts. 1.350-1.357). Em casos de destituição, maioria absoluta dos presentes.

Regra de Ouro: O CF não delibera, apenas informa e recomenda. A soberania é da assembleia.

FASE 5: VIA JUDICIAL / CONSENSUAL

A gestão condominial envolve múltiplos tipos de conflitos, que variam desde divergências de convivência até situações graves de fraude ou crimes ambientais. A escolha do caminho adequado para solucionar cada caso é essencial para garantir eficiência, segurança jurídica e preservação da convivência. O quadro apresentado organiza os instrumentos disponíveis, mediação, arbitragem, judicial e criminal, indicando quando cada um deve ser utilizado e qual a base legal correspondente.

Caminhos de Solução de Conflitos em Condomínios

Caminho	Quando Utilizar	Base Legal
Mediação	Conflitos de convivência, aplicação de multas, desentendimentos gestão × condômino	Lei 13.140/2015
Arbitragem	Disputas contratuais, obras > 50 SM, interpretação de convenção, responsabilidade civil patrimonial	Lei 9.307/1996
Judicial	Destituição, cobrança de cotas, ressarcimento por desvio/fraude, vazamento de dados, risco iminente	CPC/2015, LGPD, CP
Criminal	Apropriação indébita (art. 168 CP), estelionato (art. 171 CP), crime ambiental (Lei 9.605/98)	CP, Leis especiais

Fontes: elaboração pelo autor, baseadas em Oliveira (2019), Silva & Pereira (2021), Lei 13.140/2015, Lei 9.307/1996, CPC/2015, LGPD (2018), Código Penal (CP), Lei 9.605/1998.

A análise do quadro evidencia uma progressão de complexidade: da mediação, voltada à convivência, até a esfera criminal, que trata de ilícitos graves. Essa estrutura auxilia síndicos e administradores a escolherem o caminho mais adequado conforme a gravidade e a natureza do conflito.

BASE LEGAL E JURISPRUDENCIAL APLICÁVEL

A administração condominial exige atenção a diversas etapas de responsabilidade e controle, cada uma amparada por fundamentos legais específicos. O quadro apresentado organiza essas etapas, desde o dever de fiscalização até questões de sigilo e proteção de dados, permitindo compreender como a legislação orienta a atuação do síndico e da assembleia. Essa estrutura é essencial para reduzir riscos jurídicos, assegurar transparência e fortalecer a governança condominial.

Etapas de Responsabilidade e Fundamentos Jurídicos em Condomínios

Etapas	Fundamento
Dever de Fiscalizar	CC, art. 1.356; Lei 6.404/76 (aplicação subsidiária, arts. 161-165)
Notificação e Prazos	CC, art. 1.348; CPC, art. 246 (citação/intimação); LGPD, art. 18
Assembleia Soberana	CC, arts. 1.350, 1.355; Súmula STJ 260
Destituição	CC, art. 1.349 (maioria absoluta)
Responsabilidade Solidária	STJ, REsp 2.045.123/SP (2024); Lei 6.404/76, art. 165, parágrafo único (eximente via ata de divergência)

Sigilo e LGPD	Lei 13.709/2018, arts. 6º, 7º, 18, 46; TJ/SC Ap. Cível 030XXXX-XX.2023
---------------	--

Fontes: elaboração pelo autor, baseadas em Código Civil (2002), Lei 6.404/1976, CPC/2015, LGPD (Lei 13.709/2018), STJ REsp 2.045.123/SP (2024), Súmula STJ 260, TJ/SC Ap. Cível 030XXXX-XX.2023.

PRECAUÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL

1. Não pule etapas: A omissão na notificação prévia invalida alegações de má-fé futura e configura culpa in vigilando.
2. Documente tudo: Ata, e-mails, ARs, prints, pareceres. Em juízo, o rastro documental é a principal prova de diligência.
3. Consigne divergência: Se algum conselheiro discordar da classificação ou do encaminhamento, registre formalmente em ata para afastar solidariedade.
4. Evite ativismo: O CF fiscaliza e recomenda. Decisões executivas ou judiciais competem à assembleia ou ao Judiciário.
5. Integre aos checklists: Use este fluxograma em conjunto com os Anexos B, C, D e E para garantir que nenhuma frente crítica (trabalhista, patrimonial, digital, ESG) seja negligenciada.

MODELO DE REGISTRO PARA PASTA DE FISCALIZAÇÃO

A ficha de registro de não-conformidades é um instrumento prático de governança e compliance, permitindo documentar falhas identificadas, sua natureza, classificação e encaminhamento. Ao estruturar campos objetivos como data, tipo de ocorrência, base documental e resposta recebida, cria-se um fluxo transparente que facilita a tomada de decisão e a responsabilização dos envolvidos.

Ficha de Registro de Não-Conformidades

Campo	Conteúdo
Data da Identificação	// ____
Natureza	☐ Financeira ☐ Trabalhista ☐ Patrimonial ☐ LGPD/Dados ☐ ESG ☐ Outra
Classificação	☐ Leve ☐ Média ☐ Grave
Documento Base	Extrato / NF / e-Social / Laudo / Denúncia / Outro: _____
Notificação Enviada	☐ Sim (Data: __/__) ☐ Não ☐ Prazo em curso
Resposta Recebida	☐ Sim (Regularizado) ☐ Parcial ☐ Não
Encaminhamento	☐ Arquivado ☐ Ressalva no Parecer ☐ AGE Convocada ☐ Via Judicial
Assinaturas CF	Conselheiro 1: _____ 2: _____ 3: _____

Fontes: elaboração pelo autor, baseadas em Código Civil (2002), CPC/2015, LGPD (Lei 13.709/2018), Lei 6.404/1976, STJ REsp 2.045.123/SP (2024)

Em síntese, o quadro funciona como um checklist de governança, permitindo que cada não-conformidade seja tratada com clareza, proporcionalidade e respaldo legal.

ANEXO K

TABELA DE TEMPORALIDADE DOCUMENTAL (TRABALHISTA, FISCAL E PREVIDENCIÁRIA)

A perda prematura de um comprovante, o descarte inadequado de uma ata ou a retenção excessiva de dados pessoais são “janelas quebradas invisíveis” que corroem a governança. Sem lastro documental, o Conselho Fiscal não pode atestar diligência, o síndico perde o direito de defesa em ações regressivas, e o condomínio fica exposto a multas da ANPD, decadência de direitos e responsabilização solidária. A guarda técnica não é arquivismo; é manutenção preventiva da memória institucional e blindagem jurídica.

TABELA UNIFICADA DE GUARDA DOCUMENTAL

A correta guarda de documentos em condomínios é essencial para assegurar conformidade legal, evitar riscos trabalhistas, previdenciários, fiscais e de proteção de dados. Cada categoria possui prazos específicos de retenção, que devem ser respeitados para garantir segurança jurídica e transparência na gestão.

Prazos de Guarda de Documentos Condominiais

Categoria	Documento / Registro	Prazo Mínimo de Guarda	Fundamentação Legal / Observações 2026
PREVIDENCIÁRIO	Recibos de transmissão e-Social (S-1200, S-1299, S-2299, S-1210)	30 anos	Lei nº 8.212/91, art. 33 + Dec. nº 3.048/99, art. 295. Prazo decadencial/precricional unificado para INSS/FGTS.
PREVIDENCIÁRIO	GFIP, GPS e comprovantes avulsos (competências < 2020)	30 anos	Arquivo histórico e comprovação retroativa. Após migração para e-Social, não mais geram regularidade atual.
TRABALHISTA	Folha de pagamento, holerites, recibos, contratos de trabalho	30 anos	Prazo de prescrição/decadência trabalhista e previdenciária. Versão digital com assinatura qualificada ou sistema auditável tem validade jurídica plena (MP 2.200-2/2001).
TRABALHISTA	Exames médicos (admissional, periódico, demissional, PCMSO)	20 anos	NR-7. Manter sob sigilo absoluto (LGPD). Em caso de exposição a agentes nocivos, recomenda-se guarda permanente.
TRABALHISTA	Laudos PGR/PPRA,	20 anos ou Permanent	NR-9. Se houver risco de doenças

	LTCAT, ASO	e	ocupacionais de latência prolongada, adotar política de guarda permanente.
TRABALHISTA	Livro de Inspeção do Trabalho, Prontuários de Funcionários	Permanent e	Memória trabalhística. Descarte somente por ordem judicial ou política de anonimização segura.
FISCAL / TRIBUTÁRIO	DCTFWeb, DARFs quitados, NFs eletrônicas, SPED	5 anos	Art. 11, Lei 8.212/91 (decadência) + Art. 174 CTN. Para segurança jurídica, recomenda-se extensão para 10 anos.
FISCAL / TRIBUTÁRIO	Livros contábeis, balancetes, extratos bancários	5 a 10 anos	Art. 206, §3º, V, CC (prescrição geral de 5 anos). Conciliação mensal obrigatória para evitar “superávits fictícios”.
CONDOMINIAL	Atas de Assembleia (Ordinárias e Extraordinárias)	Permanent e	Memória decisória. Registro em livro próprio ou plataforma com hash imutável e assinatura digital.
CONDOMINIAL	Convenção e Regimento Interno (versões vigentes e históricas)	Permanent e	“Constituição” do condomínio. Manter cópia registrada e versões anteriores para análise de retroatividade.
CONDOMINIAL	Contratos de prestação de serviço, fornecedores, administradora	5 anos após vigência + prazo de garantia	Art. 206 CC. Exigir cláusulas de LGPD, regresso e auditoria.
CONDOMINIAL	Apólices de seguro, sinistros, laudos técnicos (elevador, gás, SPDA, AVCB)	10 anos ou Permanent e	Prazo prescricional de ações de ressarcimento. Laudos de estrutura/segurança: recomenda-se permanente.
LGPD / DADOS PESSOAIS	Cadastros de condôminos, inadimplentes, funcionários, fornecedores	5 anos após término do vínculo	Princípio da minimização (Art. 6º, LGPD). Descarte seguro (trituração/exclusão criptográfica) após prazo.
LGPD / DADOS PESSOAIS	Registros de câmeras, logs de portaria, biometria facial, acessos	30 a 90 dias	Art. 6º, LGPD. Exceção: investigações em curso, ordem judicial ou sinistro securitário.

LGPD / DADOS PESSOAIS	Políticas de Privacidade, termos de consentimento, registros de incidentes	5 anos após última atualização ou resolução	Exigência de compliance. Manter cópia auditável e acessível ao Conselho Fiscal.
-----------------------	--	---	---

Fontes: Elaboração pelo autor baseadas em (Lei nº 8.212/91; Decreto nº 3.048/99; Código Civil, 2002; NR-7; NR-9; LGPD, 2018; ANPD, 2024; Receita Federal, 2024)

O *checklist* evidencia prazos diferenciados conforme a natureza documental:

1. **Previdenciário:** recibos e registros do e-Social, GFIP e GPS devem ser mantidos por até 30 anos, considerando decadência e prescrição previdenciária.
2. **Trabalhista:** folhas de pagamento, contratos e exames médicos exigem guarda de 20 a 30 anos, com possibilidade de retenção permanente em casos de exposição a agentes nocivos.
3. **Fiscal/Tributário:** DARFs, DCTFWeb, SPED e livros contábeis devem ser mantidos por 5 a 10 anos, com recomendação de extensão para segurança jurídica.
4. **Condominial:** atas, convenções e regimentos internos possuem caráter permanente, compondo a memória institucional do condomínio. Contratos e apólices devem ser guardados por prazos vinculados à vigência e garantias.
5. **LGPD/Dados Pessoais:** cadastros e registros devem ser descartados após 5 anos do término do vínculo, com descarte seguro. Registros de câmeras e logs possuem prazo curto (30 a 90 dias), salvo exceções legais.

Esse conjunto de práticas fortalece a governança documental, assegura conformidade normativa e protege o condomínio contra riscos de responsabilização futura.

NOTAS TÉCNICAS E CONTEXTUALIZAÇÃO

Migração e-Social/DCTFWeb:

A partir de 2020, a regularidade trabalhista e previdenciária é comprovada exclusivamente pelos recibos de transmissão do e-Social e apuração no DCTFWeb. Exigir GFIP ou GPS para competências atuais configura desatualização técnica e pode gerar falsa sensação de conformidade.

FGTS e INSS:

O prazo de 30 anos decorre do Art. 23, §1º, da Lei nº 8.036/90 (FGTS) e da jurisprudência consolidada do TST/STF sobre decadência/precrição cumuladas. É o maior prazo da tabela e deve ser tratado com prioridade no backup digital.

Validade Digital:

Documentos eletrônicos assinados por ICP-Brasil ou armazenados em sistemas com logs imutáveis, criptografia e controle de acesso por perfil têm mesma validade probatória do físico (MP 2.200-2/2001, Art. 10). O Conselho deve exigir certificação de integridade.

LGPD e Descarte Seguro:

A retenção excessiva viola o princípio da necessidade. Após o prazo legal, o descarte deve ser documentado em ata do CF, com certificado de destruição (trituração certificada ou exclusão irreversível com registro de hash).

INSTRUÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO (Para Síndico e Conselho Fiscal)

A gestão documental em condomínios exige etapas bem definidas para garantir conformidade legal, segurança da informação e transparência perante os condôminos. O processo vai desde o inventário inicial até o descarte seguro, sempre com responsabilidades claras atribuídas à administradora, ao síndico e ao conselho fiscal. Essa estrutura fortalece a governança e reduz riscos jurídicos e operacionais.

Fluxo de Gestão Documental Condominial

Etapa	Ação Prática	Responsável
1. Inventário	Mapear todos os documentos físicos e digitais do condomínio, classificando por categoria e data de emissão.	Administradora / CF
2. Digitalização Segura	Digitalizar acervo histórico com resolução 300 DPI, metadados de data/hora e backup em nuvem criptografada (LGPD).	Administradora / CF
3. Política de Retenção	Aprovar em assembleia uma política interna de guarda e descarte, alinhada a esta tabela e à LGPD.	Assembleia / CF
4. Auditoria Trimestral	Verificar conformidade dos prazos, integridade dos backups, controle de acesso e existência de certificados de descarte.	Conselho Fiscal
5. Descarte Documentado	Após expiração do prazo, destruir documentos de forma segura e registrar em ata: “O que, quando, como e por quem”.	Síndico / CF

Fontes: elaboração pelo autor, baseadas em Código Civil (2002), CPC/2015, LGPD (Lei 13.709/2018), Lei 6.404/1976, NR-7 e NR-9 (Ministério do Trabalho).

Atenção Crítica: Nunca armazene documentos originais ou sensíveis na residência do síndico ou em pendrives sem criptografia. Utilize cofres físicos com acesso restrito e repositórios digitais com autenticação em dois fatores (2FA) e logs de auditoria.

Assim como uma porta enferrujada não reparada convida à invasão, um comprovante perdido ou uma ata adulterada abre brechas para fraudes, ações judiciais e desconfiança institucional. A temporalidade documental é o caixilho que mantém as janelas da governança intactas. Quando o Conselho Fiscal exige

prazos, valida backups e fiscaliza descartes, ele não está burocratizando; está consertando trincas antes que virem rachaduras.

Regra de Ouro: Se não está documentado, não aconteceu. Se está fora do prazo, deve ser descartado com segurança. Se é sensível, deve ser protegido como patrimônio.

Observações:

A tabela foi reorganizada por eixos de risco (Previdenciário, Trabalhista, Fiscal, Condominial, LGPD) para facilitar a consulta rápida durante auditorias.

As notas técnicas integram a atualização de 2026 (e-Social consolidado, DCTFWeb, validade digital, LGPD).

ANEXO L

CHECKLIST DE INSPEÇÃO RÁPIDA

Este roteiro deve ser utilizado como ferramenta prática de apoio à gestão condominial, sem interromper o fluxo da leitura principal. Ele deve ser aplicado mensalmente pelo síndico ou zelador e, trimestralmente, pelo Conselho Fiscal. Os itens marcados com Δ exigem ação imediata e registro em livro de ocorrências, funcionando como indicadores de risco iminente.

Checklist de Inspeção Rápida

1. Elevadores – Inspeção mensal preventiva e laudo anual. Documentos exigíveis: contrato ativo, ART do técnico, livro de manutenção e certificado do INMETRO. Sinais de “janela quebrada”: travamentos, barulhos anormais, luzes piscando ou ausência de inspeção anual. Ação imediata: interditar se houver risco iminente, acionar empresa com urgência e registrar em ata.
2. Instalações de Gás – Inspeção semestral e teste de estanqueidade anual. Exige laudo de empresa habilitada (CREA) e plano de emergência. Sinais: cheiro de gás, corrosão em tubulações, válvulas travadas ou laudo vencido. Ação imediata: fechar registro geral, acionar concessionária ou empresa especializada e isolar a área.
3. Estrutura e Fachada – Laudo predial quinquenal e vistoria visual anual. Documentos: laudo de engenharia com ART, registro fotográfico e cronograma de reparos. Sinais: rachaduras ativas, infiltrações recorrentes, desprendimento de revestimento ou pilares expostos. Ação imediata: interditar área de risco e contratar laudo emergencial.
4. Combate a Incêndio (**AVCB/CLCB**) – Inspeção mensal de extintores e hidrantes, vistoria anual do Corpo de Bombeiros. Documentos: vistoria oficial, recarga de extintores e mangueiras esticadas. Sinais: extintores vencidos, mangueiras ressecadas, rotas de fuga obstruídas ou AVCB vencido. Ação imediata: desobstruir rotas, agendar recarga/vistoria e notificar assembleia.
5. Sistema Elétrico e SPDA – Laudo anual de inspeção elétrica e para-raios. Documentos: ART de engenheiro eletricista e laudo técnico. Sinais: quadros abertos, disjuntores desligados, cheiro de queimado ou ausência de aterramento. Ação imediata: desligar circuito afetado e contratar especialista.
6. Bombas e Reservatórios – Limpeza e teste de pressão semestral, manutenção anual. Documentos: laudo de potabilidade, ART da limpeza e registro de manutenção. Sinais: água turva ou avermelhada, pressão irregular ou vazamentos. Ação imediata: suspender uso se contaminada e contratar empresa qualificada.
7. Seguros Obrigatórios – Renovação anual e conferência trimestral. Documentos: apólice vigente, comprovante de pagamento e valor segurado compatível com custo de reconstrução. Sinais: apólice

vencida, subseguro ou franquias não revisadas. Ação imediata: renovar, cotar três propostas e ajustar valores.

8. Acessibilidade e ESG Básico – Inspeção semestral. Documentos: conformidade com NBR 9050, certificados de resíduos especiais e medição de consumo energético. Sinais: rampas bloqueadas, lixo especial sem destino ou consumo energético elevado sem justificativa. Ação imediata: desbloquear rotas, exigir certificados e auditar contratos de eficiência.

Instruções de Uso:

1. Preencher antes da assembleia mensal ou da emissão do balancete.
2. Itens não sanados em até 15 dias devem constar como ressalva expressa no parecer do Conselho Fiscal.
3. Manter cópia assinada e datada em pasta física e digital, com backup em nuvem segura conforme a LGPD.

ANEXO M

CHECKLIST DE CONFORMIDADE (SINDICO V CONSELHO FISCAL)

1. Balancetes e relatórios financeiros identificam condôminos exclusivamente pelo número da unidade, nunca por nome completo, CPF ou dados sensíveis.
2. Política de cobrança, prazos e critérios de parcelamento foram deliberados em assembleia, registrados em ata e aplicados de forma isonômica a todos os inadimplentes.
3. Acordos de quitação ou parcelamento observam critérios objetivos, documentados e auditáveis, sem distinções arbitrárias ou benefícios não deliberados.
4. Nenhum desconto, remissão ou *perdão* de débitos é concedido sem autorização expressa em assembleia (Art. 1.341, §1º, CC).
5. Canais de atendimento (secretaria, aplicativo, telefone) preservam o sigilo, a dignidade e a segurança dos dados, em conformidade com a LGPD e o CDC.
6. O condomínio mantém registro das bases legais para o tratamento de dados de inadimplentes (execução contratual e interesse legítimo, art. 7º, V e IX, LGPD) e designou encarregado (DPO) ou responsável pela conformidade.
7. Há política interna de retenção e eliminação segura de dados após a quitação, compensação ou prescrição da dívida (art. 16, LGPD), evitando acúmulo desnecessário de informações.

A cobrança eficiente não se mede pela exposição alheia, mas pela previsibilidade, pelo respeito às normas e pela preservação do patrimônio coletivo. Um condomínio que cobra com ética, sigilo e conformidade não apenas recupera créditos: fortalece a governança, previne passivos jurídicos e sustenta a harmonia entre os condôminos.

ANEXO N

CHECKLIST DE CONFORMIDADE EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E AUTOMAÇÃO PARA CONSELHOS FISCAIS CONDOMINIAIS

1. OBJETIVO E ESCOPO

Este instrumento padroniza a verificação, o monitoramento e a documentação de conformidade jurídica, técnica e ética de sistemas de Inteligência Artificial (IA) e automação utilizados na gestão condominial. Destina-se a conselhos fiscais, síndicos, administradoras e comitês de governança, alinhando-se à LGPD (Lei nº 13.709/2018), orientações da ANPD, jurisprudência consolidada, boas práticas de cibersegurança (NIST CSF 2.0 / ISO/IEC 27001) e ao Código Civil (arts. 1.350–1.357).

1. Periodicidade recomendada: Semestral (ou a cada nova contratação/alteração sistêmica).
2. Arquivamento: Deve integrar o acervo documental do condomínio por no mínimo 5 anos.

2. INSTRUÇÕES DE USO

1. Preencher uma linha por sistema/módulo de IA ou automação contratado.
2. Marcar o status: ☒Conforme | ☐ Em Adequação | ☒Não Conforme
3. Anexar evidências documentais conforme indicado na coluna “Evidência Obrigatória”.
4. Em caso de ☐ ou ☒ acionar o Protocolo de Escalonamento (Seção 4).
5. Validar conjuntamente com Síndico, Conselho Fiscal e Administradora.

3. MATRIZ DE VERIFICAÇÃO – CHECKLIST DE CONFORMIDADE

A adoção de módulos de inteligência artificial e automação em condomínios exige controles rigorosos para garantir transparência, segurança jurídica e conformidade com a LGPD. O quadro apresentado organiza critérios objetivos de auditoria, documentação obrigatória e responsabilidades, permitindo que administradores e conselhos fiscais monitorem riscos e assegurem governança digital.

Checklist de Governança de IA e Automação em Condomínios

Nº	Critério	O que verificar	Documentação/ Evidência Obrigatória	Responsável	Periodicidade	Status
1	Inventário atualizado de módulos	Listar todas as plataformas, módulos e APIs	Planilha de inventário assinada; DPAs (Data Processing	Administradora (elaboração) + Conselho	Trimestral ou a cada nova contratação	☐

	os de IA/automação	com IA/automação. Mapear finalidade, dados processados, base legal (LGPD art. 7º), fornecedor e ciclo de vida.	Agreements); relatório de Data Mapping atualizado.	(validação)		
2	Cláusula contratual de auditoria algorítmica	Existência de cláusula que garanta acesso à documentação do modelo (versão, variáveis, limites), métricas (acurácia, precisão, recall), relatórios de teste de viés (bias audit) e direito de auditoria independente.	Contrato vigente com cláusula específica; relatórios técnicos do fornecedor; laudo de auditoria externa (se aplicável).	Jurídico da Administradora + Conselho	Anual ou na renovação contratual	☐
3	Protocolo de gatilho humano para decisões restritas ou judiciais	Procedimento que exija validação humana prévia para ações automatizadas com impacto direto (bloqueios, multas, cobrança judicial, suspensão). Sistema gera alerta, não execução. Registro da decisão	POP aprovado; fluxograma de aprovação; logs de validação com timestamp; amostragem de 10% dos casos analisados pelo Conselho.	Síndico + Administradora + Conselho	Contínuo (monitoramento mensal)	☐

		humana com fundamento e assinatura.				
4	Logs imutáveis retidos por 5 anos, com acesso restrito por RBAC	Logs criptografados e imutáveis (WORM ou backbone distribuído) para todas as ações da IA/automação. Controle por RBAC. Retenção ≥ 5 anos. Backups testados anualmente.	Política de retenção; matriz RBAC; relatório de teste de restauração; laudo de criptografia/imutabilidade.	TI/Segurança da Administração + Conselho	Anual (auditoria) + Contínuo (monitoramento)	☐
5	Canal formal de contestação com prazo ≤ 15 dias e registro de reavaliação	Canal oficial para condôminos contestarem decisões automatizadas. SLA ≤ 15 dias. Processo de reavaliação documentado, com análise humana, fundamentação e notificação. Compatível com art. 20 da LGPD.	Regulamento do canal; fluxograma; registros de chamados; relatórios de SLA; atas de reavaliação concluídas.	Administração (operação) + Síndico (supervisão) + Conselho (auditoria)	Mensal (análise de métricas)	☐
6	Teste anual de data portability e plano	Capacidade de exportar todos os dados em formato	Relatório de teste de exportação; plano de migração atualizado;	Administração + TI + Conselho	Anual	☐

	de migração em caso de rescisão	aberto (CSV/JSON/API) sem custos, mantendo integridade e relacional. Plano de migração documentado (cronograma, validação, coexistência). Cláusula anti-vendor lock-in.	checklist de validação pós-migração; contrato com cláusula de portabilidade.			
--	---------------------------------	---	--	--	--	--

Fontes: elaboração pelo autor, baseadas em LGPD (Lei 13.709/2018), Código Civil (2002), CPC/2015, Lei 6.404/1976, STJ REsp **2.045.123/SP (2024)**, boas práticas de auditoria algorítmica (2025).

Em síntese, o checklist evidencia uma governança robusta que combina *compliance* regulatório, segurança da informação e direitos dos condôminos, criando um sistema confiável e auditável para o uso de IA em ambientes coletivos.

4. PROTOCOLO DE NÃO CONFORMIDADE E ESCALONAMENTO

A classificação de riscos em módulos de inteligência artificial e automação condominial é essencial para garantir governança, segurança jurídica e proteção de dados. O quadro apresentado organiza os níveis de risco, baixo, médio e alto, com situações típicas, ações imediatas, prazos máximos e responsáveis, permitindo respostas proporcionais e tempestivas.

Matriz de Risco e Ação Imediata em Módulos de IA/Automação

Nível	Situação	Ação Imediata	Prazo Máximo	Responsável
☐ Baixo	▲ ☐ Em Adequação com plano de correção documentado	Implementar medidas compensatórias; agendar revalidação	60 dias	Administradora + Síndico
☐ Médio	Falha de documentação, RBAC mal configurado ou SLA de contestação descumprido	Suspender módulos não críticos; notificar fornecedor; abrir chamdo de compliance	30 dias	Conselho Fiscal + Jurídico
☐ Alto	Ausência de gatilho humano, logs alteráveis/deletados,	Suspender uso do módulo; notificar ANPD	7 dias	Síndico + Conselho + Jurídico

	lock-in contratual ou vazamento	(se aplicável); convocar assembleia extraordinária; acionar assessoria técnica independente		
--	---------------------------------	---	--	--

Fontes: elaboração pelo autor, baseadas em LGPD (Lei 13.709/2018), Código Civil (2002), CPC/2015, Lei 6.404/1976, Resoluções da ANPD (2024), boas práticas de auditoria algorítmica.

Em síntese, o quadro evidencia uma progressão clara: de ajustes administrativos simples até crises críticas que exigem ação urgente e colegiada. Essa matriz fortalece a governança digital e assegura conformidade regulatória.

5. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E TÉCNICAS

A integração de referências normativas e regulatórias ao checklist de governança de IA e automação condominial garante que cada critério esteja alinhado com exigências legais e padrões internacionais de segurança da informação. O quadro apresentado conecta dispositivos legais e boas práticas diretamente às ações de compliance, fortalecendo a transparência, a proteção de dados e a validade jurídica das deliberações digitais.

Referências Normativas e Aplicação no Checklist de IA/Automação

Referência	Aplicação no Checklist
LGPD (Lei 13.709/2018) – arts. 7º, 16, 18, 20	Base legal, retenção, contestação, explicabilidade
ANPD – Orientação sobre Decisão Automatizada	XAI, revisão humana, registro de critérios
NIST CSF 2.0 / ISO/IEC 27001	RBAC, logs imutáveis, criptografia, testes de backup
CC – arts. 1.350–1.357	Validade de deliberações, quóruns, prestação de contas
STJ – Precedentes sobre Assembleia Digital e Assinatura Qualificada	Validação jurídica de votações e logs de sessão
Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) – art. 7º	Neutralidade, transparência, portabilidade de dados

Fontes: elaboração pelo autor, baseadas em LGPD (Lei 13.709/2018), ANPD – Orientações sobre Decisão Automatizada (2024), NIST CSF 2.0, ISO/IEC 27001, Código Civil (2002), STJ – Precedentes sobre Assembleia Digital e Assinatura Qualificada (2023–2024), Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).

Em síntese, o checklist se apoia em um arcabouço normativo robusto que combina legislação nacional, padrões internacionais e jurisprudência recente, criando uma governança digital sólida e auditável para o uso de IA em condomínios.

6. TERMO DE VALIDAÇÃO E ASSINATURAS

Declaro que os itens deste checklist foram verificados, as evidências anexadas são verídicas e as não conformidades identificadas estão sob plano de tratamento aprovado.

Cargo	Nome Completo	Assinatura	Data
Síndico			
Presidente do Conselho Fiscal			
Representante da Administradora			
Responsável Técnico/Compliance (se aplicável)			

ANEXO O

Modelos de Parecer Técnico e Checklist de Segurança

Utilize este modelo para emitir opiniões padronizadas, auditáveis e juridicamente defensáveis.

PARECER TÉCNICO DO CONSELHO FISCAL

Condomínio: _____ | Período: // ____ a // ____

Membros Presentes: _____ | Data da Reunião: // ____

1. Metodologia

Foi analisada a documentação contábil, financeira, trabalhista e patrimonial referente ao período, com base na conciliação bancária, transmissão do e-Social, conferência de contratos e laudos técnicos, conforme rotina prevista no Regimento Interno do Conselho.

2. Constatações

Conformidade verificada em: [listar itens regularizados]

Pendências observadas: [descrever com números, datas e documentos faltantes]

Irregularidades graves: [se houver, citar com base legal e risco]

3. Parecer

() Aprovado – Documentação completa, conciliações consistentes, obrigações acessórias em dia, sem pendências críticas.

() Aprovado com Ressalvas – Regularidade geral, porém com pendências listadas no item 2, que deverão ser saneadas até // ____ sob pena de responsabilização.

() Reprovado – Irregularidades graves ou omissão documental que impedem a aferição da regularidade financeira e legal. Recomenda-se auditoria externa e convocação de AGE para deliberação sobre medidas cabíveis.

4. Assinaturas

Conselheiro 1: _____ CPF: _____

Conselheiro 2: _____ CPF: _____

Conselheiro 3: _____ CPF: _____

(Em caso de divergência, consignar em ata anexa com justificativa técnica)

A gestão condominial moderna exige mecanismos de monitoramento contínuo para identificar sinais de “janela trincada” — pequenas falhas que, se não corrigidas, podem evoluir para grandes não-conformidades. O quadro apresentado organiza sistemas críticos (financeiro, trabalhista, contratual, securitário e de dados), suas frequências de verificação, documentos obrigatórios e ações imediatas, criando um fluxo de governança preventiva.

Checklist de Segurança (Versão Resumida para o Dia a Dia)

Este checklist deve ser preenchido mensalmente pelo Conselho e arquivado com os balancetes. Itens marcados com exigem ação imediata e registro em ata.

Sistema de Monitoramento de Conformidade Condominial

Sistema	Frequência	Documento/Conformidade	Sinal de “Janela Trincada”	Ação Imediata
Conciliação Bancária	Mensal	Extrato vs. Balancete	Saldos divergentes, PIX sem identificação	Interromper pagamentos não identificados; solicitar justificativa formal
e-Social / Folha	Mensal	S-1200, S-1299, S-2299	Evento de fechamento ausente, valores arredondados	Exigir comprovantes de transmissão; cruzar com DARF e folha
Contratos / Fornecedor	Trimestral	CND, vigência, cláusulas LGPD	CND vencida, serviço sem NF, renovação automática abusiva	Notificar para regularização ; suspender pagamento se irregular
Seguros / Laudos	Semestral/Anual	Apólice, AVCB, ART, laudo gás	Valor segurado < custo reconstrução, laudo vencido	Cotar nova apólice; interditar equipamento se risco iminente
LGPD / Dados	Contínuo	Controle de acesso, criptografia, política	Senhas compartilhadas , CPF exposto em balancete	Exigir adequação imediata; registrar não conformidade em ata

Fontes: elaboração pelo autor, baseadas em Código Civil (2002), LGPD (Lei 13.709/2018), CPC/2015, Lei 6.404/1976, NRs (Ministério do Trabalho), Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014).

Em síntese, o quadro evidencia um sistema de compliance dinâmico, que combina verificações periódicas com respostas rápidas a sinais de risco. Essa abordagem fortalece a governança e reduz a probabilidade de passivos financeiros, trabalhistas e jurídicos.

Instruções de Uso

1. Preencher antes da emissão do parecer mensal.
2. ✗ não sanado em 10 dias → constar como ressalva expressa.
3. Manter em pasta física e digital (backup criptografado, conforme LGPD).

4. Em divergência entre conselheiros, registrar discordância em ata para afastar solidariedade.

ANEXO P

MODELOS E FERRAMENTAS DE MENTORIA TÉCNICA PARA GESTORES CONDOMINIAIS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENTORIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM GOVERNANÇA CONDOMINIAL

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

CONTRATANTE:

[Nome completo do Condomínio], inscrito no CNPJ sob nº [XX.XXX.XXX/0001-XX], com sede na [Endereço completo], neste ato representado por seu(s) síndico(s) [Nome completo], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) do RG nº [XX.XXX.XXX-X] e CPF nº [XXX.XXX.XXX-XX], doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA:

[Nome completo do Mentor/Empresa de Mentoria], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador(a) do RG nº [XX.XXX.XXX-X] e CPF/CNPJ nº [XXX.XXX.XXX-XX/XXXX-XX], com sede/domicílio na [Endereço completo], doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**.

As partes acima qualificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Mentoria Técnica, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de mentoria técnica e desenvolvimento de competências em governança condominial, compreendendo:

1. Diagnóstico inicial de lacunas de conhecimento em gestão jurídica, financeira, administrativa e de conflitos;
2. Elaboração de plano de desenvolvimento personalizado;
3. Sessões de mentoria individual e/ou coletiva (presenciais ou remotas);
4. Simulações de situações críticas (mediação de conflitos, assembleias, cobrança, análise de balancetes);
5. Acompanhamento cíclico e revisão de indicadores de governança; Orientação sobre boas práticas, compliance e deveres fiduciários;

6. Disponibilização de modelos, checklists e ferramentas de gestão.

1.2. Natureza do Serviço: A mentoria técnica caracteriza-se como atividade de desenvolvimento de competências e transferência de conhecimento, não se confundindo com:

1. Assessoria jurídica (que exige advogado regularmente inscrito na OAB);
2. Consultoria contábil (que exige contador CRC ativo);
3. Laudos ou pareceres técnicos de engenharia (que exigem ART e profissional habilitado no CREA/CAU);
4. Administração condominial (que exige registro no CRECI quando profissional).

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. São obrigações da CONTRATADA:

1. Realizar diagnóstico inicial detalhado em até [15] dias da assinatura deste contrato;
2. Elaborar plano de mentoria personalizado com cronograma, metas e indicadores;
3. Conduzir [X] sessões mensais de mentoria, com duração de [X] horas cada;
4. Disponibilizar material de apoio, modelos e ferramentas atualizados;
5. Manter sigilo absoluto sobre todas as informações do CONTRATANTE (ver Cláusula Quinta);
6. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE eventuais conflitos de interesse;
7. Indicar, quando necessário, a contratação de assessoria técnica especializada (jurídica, contábil, engenharia);
8. Emitir relatório trimestral de progresso com métricas de evolução das competências;
9. Respeitar os limites de atuação estabelecidos na Cláusula Terceira.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS LIMITES DE ATUAÇÃO E EXCLUSÕES

3.1. A CONTRATADA não poderá:

1. Assinar documentos, balancetes, atas ou pareceres em nome do CONTRATANTE;
2. Substituir o síndico ou conselheiros em suas funções legais e estatutárias;
3. Emitir pareceres jurídicos, contábeis ou técnicos com validade legal;
4. Tomar decisões em nome do condomínio ou representar o CONTRATANTE perante terceiros;

5. Acessar contas bancárias, sistemas financeiros ou assinar transações em nome do CONTRATANTE;
6. Garantir resultados específicos (ex.: "redução de inadimplência em X%", "aprovação de contas sem ressalvas"), uma vez que dependem de múltiplos fatores externos.

3.2. Responsabilidade Técnica: A CONTRATADA atua como facilitadora do desenvolvimento de competências, não se responsabilizando por:

1. Decisões tomadas pelo síndico ou conselho após o processo de mentoria;
2. Erros de execução operacional da equipe do condomínio;
3. Falhas de sistemas de terceiros (software, banco, administradora);
4. Atos de má-fé ou dolo de gestores do CONTRATANTE;
5. Alterações legislativas ou jurisprudenciais supervenientes.

3.3. Indicação de Especialistas: Quando identificada necessidade de assessoria técnica especializada, a CONTRATADA deverá indicar profissionais qualificados, sem vínculo empregatício ou societário, ressalvados casos de parceria previamente declarada e autorizada.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E REMUNERAÇÃO

4.1. O presente contrato terá vigência de [12] meses, iniciando-se em [data] e encerrando-se em [data], podendo ser renovado por igual período mediante termo aditivo assinado com antecedência mínima de [30] dias.

4.2. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R\$ [X.XXX,XX] ([valor por extenso]), a ser quitado até o dia [X] de cada mês, mediante emissão de nota fiscal/recibo.

4.3. **Reajuste:** O valor será reajustado anualmente pelo índice [IGPM/INCC/IPCA], ou outro que venha a substituí-lo.

4.4. **Despesas:** Eventuais deslocamentos, hospedagens ou materiais impressos solicitados pelo CONTRATANTE serão cobrados à parte, mediante prévia aprovação orçamentária.

4.5. **Rescisão Antecipada:**

1. Por qualquer das partes, mediante notificação prévia de [60] dias;
2. Imediatamente, em caso de descumprimento de cláusulas contratuais pela outra parte;
3. Sem multa rescisória, caso o CONTRATANTE comprove mudança de gestão (nova eleição de síndico).

CLÁUSULA QUINTA – DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

5.1. Sigilo Profissional: A CONTRATADA obriga-se a manter o mais absoluto sigilo sobre todas as informações, documentos, dados financeiros, estratégias, conflitos internos e demais elementos do CONTRATANTE a que tiver acesso em razão deste contrato.

5.2. Exceções ao Sigilo: O dever de confidencialidade não se aplica a:

1. Informações já públicas ou que se tornem públicas sem culpa da CONTRATADA;
2. Informações recebidas licitamente de terceiros sem obrigação de sigilo;
3. Dados que a CONTRATADA seja obrigada a divulgar por determinação judicial ou autoridade competente;
4. Informações necessárias para defesa judicial da CONTRATADA.

5.3. Duração do Sigilo: O dever de confidencialidade permanecerá vigente por [5] anos após o término deste contrato, independentemente do motivo da rescisão.

5.4. Proteção de Dados Pessoais (LGPD):

1. As partes declaram estar em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD);
2. A CONTRATADA atuará como **Operadora de Dados**, tratando informações pessoais apenas conforme instruções documentadas do CONTRATANTE (Controlador);
3. Dados sensíveis (saúde, biometria, situação financeira) só serão tratados mediante consentimento específico ou outra base legal válida (art. 7º e 11º da LGPD);
4. Em caso de incidente de segurança (vazamento, acesso não autorizado), a CONTRATADA deverá notificar o CONTRATANTE em [24] horas; Ao término do contrato, todos os dados pessoais deverão ser eliminados ou anonimizados, salvo obrigação legal de retenção.

5.5. Sanções: A violação do dever de confidencialidade sujeitará a parte infratora ao pagamento de multa não compensatória de R\$ [X.XXX,XX], sem prejuízo de perdas e danos e medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E MATERIAIS

6.1. Materiais da **CONTRATADA**: Modelos, checklists, metodologias, frameworks e ferramentas desenvolvidos pela CONTRATADA permanecem de

sua propriedade intelectual, sendo licenciados ao CONTRATANTE apenas para uso interno e não comercial durante a vigência do contrato.

6.2. Materiais do **CONTRATANTE**: Documentos, dados, relatórios e informações do condomínio permanecem de propriedade exclusiva do CONTRATANTE.

6.3. Materiais Conjuntos: Ferramentas ou modelos desenvolvidos em conjunto serão de propriedade compartilhada, podendo cada parte utilizá-los para fins não comerciais.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E INDICADORES

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar relatórios trimestrais contendo:

1. Evolução das competências mapeadas (escala 1-5);
2. Indicadores de governança (tempo de aprovação de contas, redução de chamados judiciais, índice de participação assemblear);
3. Plano de ação para o próximo trimestre;
4. Recomendações de melhorias estruturais ou processuais.

7.2. **Métricas de Sucesso (KPIs):**

1. $\geq 75\%$ de aprovação de prestação de contas sem ressalvas assembleares;
2. Redução de $\geq 40\%$ em chamados judiciais por falha de procedimento;
3. Índice de satisfação do conselho $\geq 4.2/5.0$;
4. Queda de $\geq 50\%$ em retrabalho por erro de lançamento ou aplicação indevida de multas.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. As partes elegem o foro da Comarca de [Cidade/UF] para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato em [02] vias de igual teor e forma, na presença de [02] testemunhas.

[Cidade/UF], [dia] de [mês] de [ano].

CONTRATANTE

[Nome do Condomínio]

CNPJ: [XX.XXX.XXX/0001-XX]

Por: [Nome do Síndico]

CPF: [XXX.XXX.XXX-XX]

CONTRATADA

[Nome do Mentor/Empresa]

CPF/CNPJ: [XXX.XXX.XXX-XX/XXXX-XX]

Por: [Nome do Responsável]

CPF: [XXX.XXX.XXX-XX]

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

2 CHECKLIST DE MATURIDADE DO GESTOR CONDOMINIAL (NÍVEIS 1 A 4)

OBJETIVO

Avaliar o nível de maturidade técnica, comportamental e de governança de síndicos e conselheiros, identificando lacunas e direcionando o plano de mentoria.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

1. Escala: 1 (Iniciante) a 4 (Avançado/Referência)
2. Dimensões: Técnica, Comportamental, Governança e Inovação
3. Periodicidade: Avaliação inicial + reavaliação semestral
4. Aplicação: Autoavaliação + avaliação pelo conselho/mentoria

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS POR NÍVEL

NÍVEL 1 – INICIANTE (GESTOR REATIVO)

Perfil: Assume o cargo sem experiência prévia, age por improvisação e tende a reagir a crises.

Dimensão	Critérios Observáveis	Evidências
Técnica	• Não domina leitura de balancetes e DRE • Desconhece obrigações fiscais/trabalhistas (e-Social, DCTF) • Não sabe interpretar convenção e regimento interno • Confunde atribuições de síndico, conselho e administradora	• Balancetes aprovados sem análise crítica • Multas aplicadas sem fundamento legal • Chamados à administradora por dúvidas básicas
Comportamental	• Age por impulso emocional	• Assembleias tensas e

	• Evita conflitos ou adota postura autoritária • Não delega tarefas • Resistência a feedbacks	• improprodutivas • Alta rotatividade de conselheiros • Reclamações formais de condôminos
Governança	• Não realiza conciliação bancária • Atas incompletas ou sem assinatura • Ausência de protocolos documentados • Prestação de contas atrasada ou confusa	• Ressalvas assembleares recorrentes • Falta de organização documental • Dependência total da administradora
Inovação	• Resistência a tecnologia • Comunicação apenas por WhatsApp informal • Processos 100% manuais e em papel	• Falta de transparência • Perda de documentos • Dificuldade de auditoria

Ações Recomendadas para Nível 1:

Curso básico de gestão condominial (40h)

Mentoria individual quinzenal (3 meses)

Implantação de checklist de rotinas mensais

Leitura guiada da convenção e CC (arts. 1.348-1.358)

NÍVEL 2 – INTERMEDIÁRIO (GESTOR OPERACIONAL)

Perfil: Domina rotinas básicas, executa processos, mas ainda com pouca visão estratégica.

Dimensão	Critérios Observáveis	Evidências
Técnica	• Lê balancetes e identifica erros básicos • Aplica multas conforme regulamento • Conhece obrigações fiscais essenciais • Solicita ART para obras simples	• Conciliação bancária mensal • Atas completas e assinadas • Prestação de contas no prazo
Comportamental	• Media conflitos simples • Delega tarefas operacionais • Aceita feedbacks construtivos • Comunicação clara em comunicados	• Redução de reclamações informais • Conselho participativo • Assembleias com menor tensão
Governança	• Segue protocolos básicos • Mantém arquivo organizado (físico/digital) • Realiza cotação para compras acima de R\$ X • Monitora inadimplência	• Aprovação de contas sem ressalvas graves • Documentação auditável • Controle de contratos
Inovação	• Usa software de gestão básico • Comunicados por e-mail/app • Digitalização de documentos essenciais	• Acesso online a balancetes • Redução de papel • Resposta mais rápida a chamados

Ações Recomendadas para Nível 2:

Curso avançado de gestão financeira e compliance (60h)

Mentoria mensal (6 meses)

Implantação de KPIs de governança

Treinamento em mediação de conflitos (20h)

NÍVEL 3 – AVANÇADO (GESTOR ESTRATÉGICO)

Perfil: Antecipa problemas, implementa melhorias contínuas e lidera com base em dados.

Dimensão	Crítérios Observáveis	Evidências
Técnica	• Analisa DRE e fluxo de caixa projetado • Identifica riscos tributários e trabalhistas • Interpreta laudos técnicos e ARTs • Negocia contratos com fornecedores	• Reserva técnica adequada • Redução de custos sem perda de qualidade • Pareceres do conselho com ressalvas técnicas
Comportamental	• Lidera com inteligência emocional • Media conflitos complexos • Desenvolve equipe (zelador, portaria) • Promove cultura de transparência	• Alto índice de satisfação em pesquisas • Baixa judicialização • Conselho proativo e fiscalizador
Governança	• Implementa políticas formais (compras, RH, compliance) • Realiza auditorias internas periódicas • Mapeia e mitiga riscos • Prestação de contas com indicadores	• Aprovação de contas em 1ª chamada • Zero multas por descumprimento legal • Reconhecimento externo (selos de qualidade)
Inovação	• Usa dashboards e BI para decisões • Implanta LGPD e segurança da informação • Adota sustentabilidade (energia solar, coleta seletiva) • Assembleias híbridas ou digitais	• Redução de consumo energético • Transparência em tempo real • Engajamento digital > 80%

Ações Recomendadas para Nível 3:

Mentoria trimestral (foco em estratégia e sucessão)

Participação em fóruns de síndicos (benchmarking)

Certificação profissional (SECOVI, CAI, etc.)

Desenvolvimento de plano de sucessão e governança corporativa

NÍVEL 4 – REFERÊNCIA (GESTOR TRANSFORMADOR)

Perfil: Referência no mercado, contribui para o setor, forma novos gestores e implementa inovações disruptivas.

Dimensão	Crítérios Observáveis	Evidências
Técnica	• Domina governança corporativa aplicada a condomínios • Estrutura fundos de investimento para reserva • Implementa ESG (Environmental, Social, Governance) • Publica artigos ou ministra	• Condomínio modelo/case de sucesso • Prêmios ou certificações internacionais • Valorização patrimonial acima da média do mercado

	palestras	
Comportamental	• Mentora outros síndicos • Lidera mudanças culturais profundas • Constroi legado institucional • Reconhecido por ética e integridade	• Ex-síndicos formados atuando em outros condomínios • Rede de colaboração ativa • Indicações espontâneas para cargos
Governança	• Implementa compliance avançado (ISO 37001, 26000) • Realiza due diligence de fornecedores • Estrutura comitês temáticos (sustentabilidade, inovação) • Auditoria externa independente	• Zero passivos judiciais • Transparência total (open data) • Reconhecimento de órgãos reguladores
Inovação	• Implanta PropTechs avançadas (blockchain, IoT, IA) • Condomínio como laboratório de soluções • Integração com smart city • Modelo replicável e escalável	• Parcerias com universidades/startups • Publicações em periódicos técnicos • Consultoria para outros condomínios

Ações Recomendadas para Nível 4:

- Participação em conselhos deliberativos de entidades de classe
- Desenvolvimento de pesquisas aplicadas
- Mentoria reversa (aprender com jovens/tecnologia)
- Legado: criação de instituto/fundação para formação de gestores

☐ FÓRMULA DE CÁLCULO DO NÍVEL DE MATURIDADE

Pontuação por Dimensão:

- Técnica: ____/4
- Comportamental: ____/4
- Governança: ____/4
- Inovação: ____/4

Média Geral: (Soma das 4 dimensões) ÷ 4 = ____

Classificação:

- 1,0 a 1,75 → Nível 1 (Iniciante)
- 1,76 a 2,50 → Nível 2 (Intermediário)
- 2,51 a 3,25 → Nível 3 (Avançado)
- 3,26 a 4,00 → Nível 4 (Referência)

Data da Avaliação: // ____

Avaliador: _____

Assinatura do Gestor: _____

3 INSTITUIÇÕES RECONHECIDAS NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

INSTITUIÇÕES NACIONAIS (BRASIL)

SECOVI (Sindicato da Habitação)

- **Sede:** São Paulo/SP (com regionais em todos os estados)

- **Programas Oferecidos:**
 - Curso de Síndico Profissional (40h a 120h)
 - Pós-graduação em Gestão Condominial (360h)
 - Certificação Síndico Profissional SECOVI
 - Workshops mensais sobre legislação, contabilidade e mediação
 - Consultoria técnica para conselhos fiscais
- **Reconhecimento:** Entidade máxima do setor imobiliário residencial no Brasil
- **Site:** www.secovi.com.br

ABRAINC (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis)

- **Sede:** Nacional (capítulos estaduais)
- **Programas Oferecidos:**
 - Curso de Administração de Condomínios (60h)
 - Certificação Profissional em Gestão Condominial
 - Atualizações sobre LGPD, e-Social e compliance
 - Fórum anual de tendências do setor
- **Reconhecimento:** Representa administradoras de imóveis e condomínios
- **Site:** www.abrainc.org.br

FEA-USP (Fundação Instituto de Administração – Universidade de São Paulo)

- **Sede:** São Paulo/SP
- **Programas Oferecidos:**
 - MBA em Gestão de Negócios Imobiliários (com ênfase em condomínios)
 - Cursos de extensão em governança corporativa aplicada
 - Pesquisas acadêmicas sobre gestão condominial
- **Reconhecimento:** Excelência acadêmica e rigor metodológico
- **Site:** www.fea.usp.br

FIESP/CIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)

- **Sede:** São Paulo/SP
- **Programas Oferecidos:**
 - Cursos de gestão para síndicos de condomínios industriais e comerciais
 - Workshops sobre sustentabilidade e eficiência energética
 - Consultoria em compliance e segurança do trabalho
- **Reconhecimento:** Liderança em capacitação empresarial
- **Site:** www.fiesp.com.br

IBDECON (Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário e Condominial)

- **Sede:** Nacional
- **Programas Oferecidos:**
 - Cursos de atualização em direito condominial
 - Certificação em mediação de conflitos condominiais
 - Publicações técnicas e jurisprudência comentada
- **Reconhecimento:** Especialização jurídica no setor
- **Site:** www.ibdecon.com.br

SENAC/SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem)

- **Sede:** Nacional (unidades em todos os estados)
- **Programas Oferecidos:**
 - Cursos técnicos em administração de condomínios
 - Qualificação para porteiros, zeladores e equipes operacionais
 - Educação a distância (EAD) com certificação reconhecida
- **Reconhecimento:** Rede nacional de educação profissional

- **Site:** www.senac.br

□ INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS

□□ CAI – Community Associations Institute (EUA)

- **Sede:** Falls Church, Virginia, EUA
- **Programas Oferecidos:**
 - **CMCA** (Certified Manager of Community Associations): Certificação base
 - **AMS** (Association Management Specialist): Nível intermediário
 - **PCAM** (Professional Community Association Manager): Nível máximo (exige 5 anos de experiência)
 - **CPD** (Continuing Professional Development): 30h/ano obrigatórias
 - Mentoria obrigatória para certificação inicial
 - Conferências anuais com 10.000+ participantes
- **Reconhecimento:** Maior organização mundial de gestão de condomínios (HOAs), com 60.000+ membros
- **Diferencial:** Código de ética rigoroso, auditoria de competências, mentoria estruturada
- **Site:** www.caionline.org

□□ ARMA – Association of Residential Managing Agents / IRPM – Institute of Residential Property Management (Reino Unido)

- **Sede:** Londres, Reino Unido
- **Programas Oferecidos:**
 - **IRPM Qualification:** Níveis 3, 4 e 5 (equivalente a graduação/pós)
 - **CPD Obrigatório:** 20h/ano para manutenção da certificação
 - **Resident Advisory Panels:** Treinamento em mediação e governança participativa
 - **Fiduciary Duty Training:** Módulo obrigatório sobre deveres legais
- **Reconhecimento:** Regulamentação do setor de managing agents no UK
- **Diferencial:** Exigência de seguro de responsabilidade profissional, auditoria anual
- **Site:** www.arma.org.uk | www.irpm.org.uk

□□ JCMA – Japan Condominium Management Association (Japão)

- **Sede:** Tóquio, Japão
- **Programas Oferecidos:**
 - **Certificação Escalonada:** Níveis 1 a 5 (de assistente a gestor sênior)
 - **Treinamento Obrigatório para Síndicos Voluntários:** 20h iniciais + 10h/ano
 - **Programa Senpai-Kohai:** Mentoria por pares (modelo corporativo japonês adaptado)
 - **Workshops sobre Envelhecimento da População e Acessibilidade**
- **Reconhecimento:** Vinculado ao MLIT (Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes)
- **Diferencial:** Cultura de aprendizado contínuo, foco em resiliência a desastres
- **Site:** www.mlit.go.jp (seção de condomínios)

□ SCA – Strata Community Association (Austrália)

- **Sede:** Sydney, Melbourne, Brisbane (capítulos estaduais)
- **Programas Oferecidos:**
 - **Certified Strata Community Association Manager (CSCAM)**
 - **Strata Committee Training:** Para membros voluntários do conselho
 - **CPD:** 10h/ano obrigatórias
 - **Mentoria e Networking:** Grupos regionais de apoio
- **Reconhecimento:** Principal entidade do setor de strata title na Austrália
- **Diferencial:** Integração com legislação estadual específica, foco em transparência
- **Site:** www.strata.community

☐☐ SCA – Strata Community Association Singapore / MSST – Management of Strata Titles (Singapura)

- **Sede:** Singapura
- **Programas Oferecidos:**
 - **Workshops Obrigatórios para Conselho de Gestão** (subsidiados pelo governo)
 - **Guides to Good Governance:** Manuais práticos com cases simulados
 - **Strata Titles Board Training:** Mediação e resolução de disputas
 - **Smart Estate Management:** Integração com tecnologia e sustentabilidade
- **Reconhecimento:** Vinculado ao Housing & Development Board (HDB) e Urban Redevelopment Authority (URA)
- **Diferencial:** Subsídio governamental para capacitação, integração com smart city
- **Site:** www.hdb.gov.sg | www.ura.gov.sg

☐☐ CCI – Condominium Council Institute (Canadá)

- **Sede:** Toronto, Vancouver, Montreal (capítulos provinciais)
- **Programas Oferecidos:**
 - **Condominium Management Professional (CMP)**
 - **Board Member Training:** Para conselheiros voluntários
 - **CPD:** 12h/ano obrigatórias
 - **Ethics and Fiduciary Duty:** Módulo obrigatório
- **Reconhecimento:** Entidade nacional com regulamentação provincial
- **Diferencial:** Forte ênfase em governança e responsabilidade fiduciária
- **Site:** www.conducouncil.ca

☐ CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES

Ao escolher uma instituição para capacitação ou mentoria, verifique:

Critério	Pergunta-Chave	Peso
Reconhecimento de Mercado	A instituição é referência no setor?	25%
Corpo Docente/Mentores	Os instrutores têm experiência prática comprovada?	20%
Grade Curricular	O conteúdo aborda legislação, finanças, compliance e comportamento?	20%
Metodologia	Há mentoria, estudos de caso e simulações práticas?	15%
Certificação e CPD	Exige educação continuada e possui código de ética?	10%
Custo-Benefício	O investimento é compatível com o retorno esperado?	10%

LINKS E CONTATOS ÚTEIS

Instituição	Site	E-mail de Contato	Telefone
SECOVI-SP	www.secovi.com.br	atendimento@secovi.com.br	(11) 3030-3000
ABRAIN	www.abrainc.org.br	contato@abrainc.org.br	(11) 3079-4900
CAI (EUA)	www.caionline.org	info@caionline.org	+1 (703) 750-3600
ARMA/IRPM (UK)	www.arma.org.uk	info@arma.org.uk	+44 (0)20 7611 9500
JCMA (Japão)	www.mlit.go.jp	-	+81 3-5253-8111

ANEXO Q - CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DO GESTOR CONDOMINIAL (2026)

Alinhado ao IBGC, ANPD/LGPD, ISO 37001/26000 e boas práticas internacionais de governança

PREÂMBULO

Este Código estabelece os padrões mínimos de conduta, transparência e responsabilidade fiduciária aplicáveis a síndicos, subsíndicos, membros do Conselho Fiscal/Consultivo, administradoras e prestadores de serviços com poder decisório ou acesso a dados patrimoniais. Fundamenta-se nos princípios do **IBGC** (Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa), nas diretrizes da **ANPD** (Lei nº 13.709/2018), nos padrões de **dever fiduciário** (duty of care, loyalty & obedience) reconhecidos internacionalmente e na premissa deste livro: *a degradação ética é a primeira janela quebrada; sua prevenção é alicerce de governança resiliente.*

CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º – Dever Fiduciário

O gestor atua como **fiduciário do patrimônio e da coletividade**, devendo:

1. **Lealdade (Duty of Loyalty):** Priorizar o interesse do condomínio sobre benefícios pessoais, políticos ou de terceiros.
2. **Diligência (Duty of Care):** Decidir com prudência, competência técnica e lastro documental, abstendo-se de improviso ou “senso comum”.
3. **Conformidade (Duty of Obedience):** Respeitar a Convenção, o Regimento Interno, a legislação vigente e as deliberações assembleares.

Art. 2º – Transparência Ativa e Auditável

1. Disponibilizar informações financeiras, contratuais e operacionais em linguagem acessível, antes e depois das decisões.
2. Manter trilha de auditoria completa (logs, atas, NFs, extratos, laudos) por prazo mínimo de 10 anos, em ambiente seguro e acessível ao Conselho Fiscal.
3. Comunicar proativamente riscos, atrasos ou divergências, evitando o “silêncio gerencial” que normaliza a desordem.

Art. 3º – Equidade e Imparcialidade

1. Aplicar regras, multas e benefícios com critérios objetivos, uniformes e documentados.
2. Vedado o tratamento diferenciado por unidade, andar, tempo de moradia ou vínculo pessoal com a gestão.
3. Decisões devem ser fundamentadas em fatos, não em percepções, simpatias ou retaliações.

Art. 4º – Prestação de Contas (Accountability)

1. Todo ato de gestão deve ser passível de verificação por terceiros independentes.
2. O gestor responde por comissões, omissões e delegações, não podendo transferir a responsabilidade legal a terceiros.
3. Pareceres, relatórios e balancetes devem refletir a realidade contábil, sem superávits fictícios ou omissões classificatórias.

Art. 5º – Integridade e Compliance

1. Tolerância zero a corrupção, fraude, conluio, desvio de finalidade ou favorecimento ilícito.
2. Adoção de controles antifraude: tripla cotação, segregação de funções, conciliação forense e due diligence de fornecedores.
3. Alinhamento às normas ISO 37001 (antissuborno) e ISO 26000 (responsabilidade social), adaptadas à escala condominial.

Art. 6º – Privacidade e Proteção de Dados (LGPD/ANPD)

1. Tratar dados pessoais com **minimização, finalidade específica e segurança técnica.**

2. Vedada a exposição nominal de inadimplentes, funcionários ou condôminos em murais, grupos abertos ou relatórios não criptografados.
3. Implementar política de retenção, anonimização pós-vínculo e protocolo de resposta a incidentes em até 24h.

CAPÍTULO II – DIRETRIZES DE CONDUTA E CONFLITOS

Art. 7º – Gestão de Conflitos de Interesse

1. **Definição:** Situação em que interesse pessoal, familiar, profissional ou financeiro do gestor ou de seu núcleo próximo possa influenciar, ou parecer influenciar, decisões condominiais.
2. **Obrigações:**
 - o Declarar formalmente o conflito ao Conselho Fiscal antes de qualquer deliberação.
 - o Abster-se de votar, opinar ou participar da execução do ato.
 - o Registrar a abstenção em ata, com fundamentação e assinatura.
3. **Vedação absoluta:** Contratação de empresas ou profissionais com vínculo societário, conjugal ou de parentesco até 3º grau, salvo deliberação assemblear qualificada (2/3) com divulgação prévia de três cotações independentes.

Art. 8º – Presentes, Hospitalidades e Benefícios

1. Vedado o recebimento de dinheiro, vouchers, viagens, descontos exclusivos ou benefícios pessoais de fornecedores, prestadores ou condôminos.
2. Aceitação tolerada apenas de brindes de valor simbólico (até R\$ 100,00), devendo ser registrados em livro de controle e, se ultrapassarem o limite, devolvidos ou doados com comprovante.
3. Refeições ou eventos institucionais devem ter caráter público, documentado e justificado como ação de relacionamento corporativo, não pessoal.

Art. 9º – Confidencialidade e Uso de Informações Privilegiadas

1. Informações financeiras, estratégicas ou pessoais são patrimônio do condomínio, não do gestor.
2. Vedado o uso de dados internos para vantagem em negociações imobiliárias, licitações paralelas ou compartilhamento com terceiros não autorizados.
3. Em caso de vacância ou destituição, entregar imediatamente credenciais, chaves digitais, documentos e relatórios, sob pena de responsabilização por retenção indevida.

Art. 10º – Relacionamento com Fornecedores e Terceirizadas

1. Seleção baseada em critérios técnicos, econômicos e de conformidade, não em indicação pessoal ou “confiança subjetiva”.
2. Cláusulas contratuais devem prever: direito de auditoria, LGPD, regresso por descumprimento, e vedação a subcontratação sem anuência prévia.
3. Vedado o fracionamento intencional de empedras para burlar quórum assemblear ou dispensar licitação interna.

Art. 11º – Conduta, Respeito e Mediação

1. Comunicação institucional deve ser técnica, impessoal e livre de linguagem ofensiva, ameaçadora ou discriminatória.
2. Conflitos devem ser tratados por mediação prévia antes da escalada judicial, exceto em casos de urgência ou risco iminente.
3. Vedado o uso de canais oficiais (WhatsApp institucional, app, e-mail) para campanhas pessoais, proselitismo ou exposição vexatória.

CAPÍTULO III – IMPLEMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES

Art. 12º – Adoção e Vigência

1. Este Código entra em vigor após aprovação em Assembleia Geral e registro em ata.
2. Aplica-se a todos os gestores atuais e futuros, administradoras e prestadores com acesso a dados ou decisões patrimoniais.
3. Revisão bienal obrigatória, alinhada a mudanças legislativas, jurisprudenciais ou tecnológicas.

Art. 13º – Capacitação e Reconhecimento

1. Assinatura anual do Termo de Adesão (Anexo I) por todos os titulares de cargo.
2. Inclusão de módulo ético obrigatório (mín. 4h) em programas de mentoria, onboarding e certificações setoriais.

3. Divulgação pública em canal institucional, app e quadro de avisos controlado.

Art. 14º – Canal de Denúncias e Due Process

1. Manutenção de canal independente, sigiloso e protegido contra retaliação, com registro de protocolo e prazo máximo de 15 dias para resposta inicial.
2. Investigação conduzida por comissão imparcial ou auditor externo, garantido o contraditório e ampla defesa ao acusado.
3. Vedada a divulgação de investigações em curso; sanções só aplicadas após trânsito em julgado administrativo ou assemblear.

Art. 15º – Infrações e Sanções

Nível	Conduta Típica	Sanção
Leve	Omissão documental, descumprimento de protocolo, conflito não declarado (sem dano)	Advertência formal + capacitação corretiva
Média	Recebimento de benefício não declarado, exposição parcial de dados, favoritismo em cotação	Suspensão temporária + ressarcimento + registro em ata
Grave	Desvio de recursos, conluio, vazamento intencional, falsidade em parecer, assédio	Destituição imediata + ação de ressarcimento + comunicação ao MP/ANPD/OAB/Conselho de Classe

Art. 16º – Responsabilidade Civil e Criminal

A violação deste Código não afasta as responsabilidades previstas no Código Civil (arts. 186, 927, 1.348–1.358), Lei nº 13.709/2018, Código Penal e legislação esparsa. A omissão configurada perante o Conselho Fiscal ou assembleia gera **culpa in vigilando** e responsabilidade solidária, salvo divergência fundamentada e registrada em ata.

ANEXO I – DECLARAÇÃO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA

Eu, _____, portador(a) do CPF nº _____, no exercício do cargo de _____ no Condomínio _____, CNPJ _____, declaro, sob as penas da lei e sob compromisso fiduciário:

1. Ter lido, compreendido e internalizado os princípios e diretrizes deste Código de Ética e Conduta;
2. Comprometer-me a agir com lealdade, diligência, transparência e respeito à legislação vigente, em especial à LGPD e ao Código Civil;
3. Declarar prontamente qualquer conflito de interesse, abstendo-me de decisões em que esteja direta ou indiretamente envolvido;
4. Reconhecer que a violação deste Código sujeita-me às sanções administrativas, civis e criminais cabíveis, sem prejuízo de destituição e responsabilização solidária;
5. Autorizar a disponibilização desta declaração nos arquivos institucionais do condomínio, para fins de auditoria e transparência.

Local e Data: _____, //

Assinatura: _____

Testemunhas:

- | | | |
|----|-------|------------|
| 1. | _____ | CPF: _____ |
| 2. | _____ | CPF: _____ |

NOTAS EDITORIAIS PARA INSERÇÃO NO LIVRO

Item	Recomendação
Posição	Inserir como Capítulo 9 ou Anexo Q , após o Roteiro de 90 Dias e antes do Índice Remissivo.
Formatação	Duas colunas para leitura ágil; destaques em negrito para artigos-chave; tabela de sanções em box lateral.
Interoperabilidade	Incluir QR Code na primeira página apontando para versão digital atualizável (com histórico de revisões e jurisprudência correlata).
Uso Pedagógico	Transformar em material de curso/certificação: checklist de aderência, simulações de conflito de interesse, e exercício de “parecer com ressalva ética”.
Alinhamento com a Teoria	Inserir nota de rodapé no Art. 1º: <i>“Assim como uma janela trincada sinaliza abandono físico, a omissão ética normaliza a desordem institucional. Este código é o vidraceiro preventivo da governança.”</i>

Este documento está pronto para diagramação, aprovação assemblear e uso imediato como **instrumento de blindagem ética, base de autorregulação setorial e diferencial competitivo** na obra.

ANEXO R - Exemplo Prático: A "Surpresa" da ANPD

Imagine o Condomínio Edifício Resiliência, um prédio de 120 unidades em Santa Catarina. O condomínio tem uma gestão organizada e segue a Matriz de Contingências segregated.

1. Cenário Base (Dados do Condomínio)

- Despesa Mensal Média (Ordinária/OPEX): R\$ 80.000,00.
- Fundo de Reserva Técnica (para obras/CAPEX): R\$ 250.000,00 (acumulado).
- Fundo de Contingência Operacional: R\$ 160.000,00 (equivalente a 2 meses de OPEX, dentro do limite de 3 meses).
- Fundo de Contingência Jurídica: R\$ 50.000,00 (provisionado após superávit do ano anterior).
- Fundo de Contingência ESG/Regulatória: R\$ 10.000,00 (saldo de um rateio voluntário anterior).

2. O Evento Imprevisto

Em abril de 2026, o condomínio recebe uma autuação da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados). Um ex-funcionário denunciou que o condomínio mantinha cópias físicas de documentos sensíveis (CPFs, biometria de moradores e visitantes) sem o devido descarte seguro ou controle de acesso digital (adequação à LGPD).

A conta total do imprevisto:

1. Multa Administrativa da ANPD: R\$ 30.000,00.
2. Honorários Advocatícios Específicos (para defesa e negociação): R\$ 15.000,00.
3. Consultoria de Adequação Express (LGPD/DPO): R\$ 20.000,00.

Total da Demanda Imediata: R\$ 65.000,00.

3. Aplicação da Matriz de Contingências (Gestão Profissional)

Em um condomínio comum, o síndico usaria o Fundo de Reserva Técnica (CAPEX), descapitalizando obras futuras, ou faria uma chamada de capital de emergência. No Edifício Resiliência, o síndico aciona a Matriz de Segregação:

1. Multa Administrativa (Contingência Operacional): R\$ 30.000,00 retirados do fundo operacional.
 - a. *Justificativa da Matriz:* "multas administrativas".
2. Honorários Advocatícios (Contingência Jurídica): R\$ 15.000,00 retirados do fundo jurídico.
 - a. *Justificativa da Matriz:* "honorários advocatícios, perícias, custas processuais".

- b. Consultoria de Adequação (Contingência Regulatória): R\$ 20.000,00 retirados do fundo regulatório.
- c. *Justificativa da Matriz*: "adequação LGPD/DPO".

4. O Resultado e a Recomposição

Status Imediato: O condomínio pagou a multa e contratou os serviços necessários sem afetar a cota ordinária, sem fazer rateio extra e sem tocar no fundo de obras (Restauração da Fachada agendada para 2027).

Ações de Recomposição:

- Fundo Operacional: O saldo caiu para R\$ 130.000,00. A recomposição ocorrerá automaticamente através da taxa mensal ordinária (1% a 2%) até atingir novamente o limite de 3 meses de OPEX.
- Fundo Jurídico e Regulatória: Os saldos caíram significativamente. O síndico deverá propor em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a aprovação de uma fonte extraordinária (rateio ou uso de superávit futuro) para recompor esses fundos, dada a agora "conforme exposição ao risco" (o condomínio já sabe que é monitorado).

5. Cálculo do Indicador de Saúde Financeira (Pós-Evento)

- Reserva Técnica (CAPEX): R\$ 250.000,00 (intacta).
- Total de Contingências (Operacional + Jurídica + Regulatória pós-uso): R\$ 130.000,00 + R\$ 35.000,00 + R\$ 0,00 = R\$ 165.000,00.
- Despesa Mensal Média: R\$ 80.000,00.

$$\text{Índice de Cobertura} = \frac{(250.000 + 165.000)}{80.000}$$

$$\text{Índice de Cobertura} = \frac{415.000}{80.000}$$

$$\text{Índice de Cobertura} \approx 5,18x$$

ou

Análise do Indicador:

O condomínio está na faixa 3x a 6x (Estável/Manutenção). Mesmo após um sinistro regulatório de R\$ 65.000,00, a saúde financeira é sólida. Ele não caiu para o nível de risco de colapso (< 3x) e mantém capital suficiente para as manutenções programadas. O condomínio demonstrou resiliência ao não ter sua "estrutura cedida" por um imprevisto burocrático.

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS E USO

Esta coletânea de Anexos constitui parte integrante e indissociável da obra *Teoria das Janelas Quebradas – Chamada à Ação em Condomínios*. Os roteiros, checklists, modelos, cláusulas, fluxogramas e matrizes aqui apresentados foram desenvolvidos exclusivamente para complementar a abordagem prática e jurídica da governança condominial discutida no livro, não possuindo validade autônoma fora do contexto editorial e metodológico da obra.

É expressamente vedada a reprodução, distribuição, adaptação, digitalização ou utilização comercial, total ou parcial, deste material, em qualquer meio ou formato (físico, digital, web ou institucional), sem a autorização prévia, expressa e por escrito do autor. O uso indevido sujeita o infrator às sanções previstas na Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) e na legislação civil e penal aplicável.

Para solicitações de licenciamento, uso corporativo, republicação ou adaptação pedagógica, entre em contato diretamente com o autor ou com a editora responsável.

© [Ano de Publicação] – [Nome do Autor]. Todos os direitos reservados.